



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDAS DO IMPERADOR
SEJA BEM VINDO AO EDIFÍCIO VIVENDAS DO IMPERADOR

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezado Morador,

É com muita satisfação que o recebemos em nosso condomínio. Seja bem-vindo!

O nosso condomínio é composto de 21 andares, sendo do 1º ao 4º andar destinado às garagens, do 5º ao 20º destinado aos apartamentos de 2 e 3 quartos, e o 21º andar destinado às coberturas e às áreas comuns de lazer (área gourmet, piscina, salão de festas e área fitness).

O Condomínio do Edifício Vivendas do Imperador foi entregue pela construtora visione no dia 02 de janeiro de 2017, possuindo o total de 132 (cento e trinta e dois) apartamentos distribuídos entre o 5º e o 21º andar, possuindo ainda mais 06 (seis) lojas no térreo.

O condomínio possui gestão própria, sendo o síndico do edifício abaixo identificado, possuindo ainda a nossa edificação em sua estrutura administrativa a figura do subsíndico e do conselho fiscal, além da colaboração da administradora JUA Empreendimentos Imobiliários, situada na Av. Marechal Floriano Peixoto, 2047, Centro, Nova Iguaçu/RJ – Tel.: 2667-2859 / 3622-7640.

Esse documento tem o intuito de demonstrar, de forma abreviada, os direitos e as obrigações existentes para manter uma boa convivência entre nossos vizinhos e, conseqüentemente, ter uma melhor qualidade de vida e valorização de nosso patrimônio, pois muitos dos novos moradores são oriundos de unidades unifamiliares (casas), local onde há maior liberdade, e costumam estranhar as regras vinculadas a um condomínio.

Sendo assim pedimos leitura atenciosa deste documento, mas ressaltamos que mudanças sobre o aqui apresentado podem ocorrer por mera necessidade, podendo ser discutidos novos regramentos que alterem o Regimento Interno ou mesmo a Convenção. Desta forma, é



interessante acompanhar as mudanças, as atualizações que possam surgir e que podem em consequência tornar este texto defasado em parte.

Pedimos que preencha o cadastro que está sendo entregue neste momento para que assim possamos ter um registro concreto de nossos moradores e possamos entrar em contato quando necessário.

Enfim, tenha uma boa leitura, e mais uma vez seja bem-vindo, qualquer dúvida estamos à disposição para atendê-lo.

Atenciosamente,

Eduardo de Oliveira

Síndico Profissional

Edifício Vivendas do Imperador



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDAS DO IMPERADOR

ÍNDICE

1. O que está a sua disposição

- 1.1. Caixa Postal
- 1.2. Interfone
- 1.3. Água
- 1.4. Elevadores
- 1.5. Administradora

2. O que deve ser providenciado

- 2.1. Verificação de Inadimplência
- 2.2. Energia Elétrica
- 2.3. Gás
- 2.4. Telefone, Internet e TV por assinatura

3. Breve Resumo das Regras

- 3.1. Mudança
- 3.2. Obras
- 3.3. Descarte do lixo
- 3.4. Descarte de resto de obras e móveis
- 3.5. Grades de Condicionadores de Ar
- 3.6. Redes de Proteção
- 3.7. Película Protetora (Insulfilm)
- 3.8. Hall dos Corredores (inclusive portas dos apartamentos)

4. Uso das Áreas Comuns

- 4.1. Piscina
- 4.2. Área Gourmet e Salão de Festas

5. Diversos

- 5.1. Composição da Cota Condominial



5.2. Vazamento nas Unidades

5.3. Instalação de Serviços de Telefonia, Internet e TV por Assinatura

5.4. Dicas de Segurança ao Viajar

6. Conclusão

1. O QUE ESTÁ A SUA DISPOSIÇÃO Tentaremos ilustrar aqui alguns dos serviços/produtos que estão à disposição dos moradores, os quais devem prezar pelo seu bom uso, pelo cuidado com nosso patrimônio.

1.1. CAIXA POSTAL Junto aos elevadores, na portaria, há um espaço reservado com as caixas de correios, possuindo cada apartamento a sua respectiva caixa, onde são lançadas as suas correspondências. Responsabilidade de cada condômino manter a sua caixa sempre fechada, dando a segurança necessária para o conteúdo despejado nelas. Caso perca a chave ou quebre algo que impossibilite de fechar sua caixa, pedimos que faça a manutenção de forma imediata, para que evite assim o desvio de suas correspondências.

1.2. INTERFONE. Foi contratada empresa para instalação de sistema de interfone em nosso edifício, e realizada diversas visitas por essa empresa para cabear as unidades residenciais. Infelizmente, por não termos acesso a todos os apartamentos, alguns ainda se encontram sem a estrutura necessária para funcionamento do interfone. Caso o seu apartamento ainda não esteja cabeado pedimos para informar na portaria para que seja aproveitada data futura para sua instalação, cabendo destacar que iremos agir sempre no sentido de atender as solicitações para que nenhuma unidade fique desassistida, salvo situações adversas que fujam a nossa competência. Para que obtenha contato com a portaria o número a ser digitado é o 94. Caso queira contato com outra unidade digite apenas o número do apartamento desejado. Sendo necessária a instalação de aparelho de comunicação o custo deverá ser arcado pelo morador, que poderá adquirir o produto em qualquer loja de varejo um aparelho de telefonia fixa devidamente aprovado pela ANATEL.

1.3. ÁGUA. Ao contrário dos condomínios mais antigos o nosso edifício possui um sistema individualizado de leitura do consumo da água, ou seja, a água que você consome é medida pelo hidrômetro vinculado a sua unidade, mas, apesar dessa individualização, a sua fatura não é emitida pela Companhia de Abastecimento, sendo o valor de seu consumo lançado em sua cota condominial. Esta metodologia de cobrança se dá porque a CEDAE não instala um hidrômetro para cada unidade residencial em uma edificação, mas sim um único hidrômetro para o edifício, passando por este toda a água que abastece os reservatórios do condomínio. A água consumida pelos apartamentos só é contabilizada pelos hidrômetros na descida das caixas d'água, em área interna da edificação, sendo realizada então a leitura individualizada dos equipamentos por



empresa especializada, que por meio de relatório informa o valor referente ao consumo de cada unidade para lançamento junto à sua cota condominial.

1.4. ELEVADORES. Possuímos em nossa estrutura três elevadores, sendo um de serviço, o elevador mais próximo ao acesso a garagem do térreo, e outros dois utilizados como elevadores sociais. O elevador de serviço é destinado ao transporte de mercadorias, materiais diversos e animais, que deverão ser transportados com cuidado para evitar agressões a qualquer outra pessoa ou animal. Em caso de paralisação do elevador de serviço, os animais poderão ser transportados nos elevadores sociais, mas, independentemente do elevador que está sendo realizado o transporte pede-se sempre que este esteja no colo de seu proprietário. O uso dos elevadores deve prezar sempre pela segurança de todos. Portanto, ao verificar que a capacidade máxima do elevador já foi atingida não entra, devendo ser aguardada a próxima viagem deste, podendo ainda ser utilizado nas escadas. Lembre-se que em caso de urgência por acidentes, principalmente nos casos de incêndios, deve ser evitado ao máximo o uso dos elevadores, sendo essa a regra geral para qualquer edifício.

1.5. ADMINISTRADORA. Possuímos em nossa estrutura administrativa a administradora JUA Empreendimentos Imobiliários, com endereço especificado na carta de apresentação, sendo essa a responsável pela emissão dos boletos, arrecadação dos valores das cotas, pagamento de parte de nossas despesas, cobrança administrativa e judicial dos inadimplentes, entre outras atribuições. Informamos que após o vencimento da cota condominial o pagamento desta deverá ser realizado diretamente na administradora. Repare que em seu boleto consta login e senha para o acesso de algumas informações de nosso condomínio por meio do sítio eletrônico da JUA, sendo esse o www.jua.com.br. No site poderá ser obtido por exemplo, até a data do vencimento, segunda via da sua cota condominial.

2. O QUE DEVE SER PROVIDENCIADO Ao chegar em nosso condomínio algumas atitudes devem ser tomadas para que esse início seja o menos conturbado possível, ficando abaixo algumas dicas importantes.

2.1. VERIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA Antes mesmo de comprar um apartamento em nosso edifício o interessado deve buscar a administração, junto com o vendedor, para levantar possíveis débitos da unidade residencial almejada. A falta desta atitude poderá resultar em uma surpresa muito desagradável ao descobrir o novo proprietário que o apartamento possui dívidas com o condomínio, o que será compulsoriamente assumido por este novo proprietário.

2.2. ENERGIA ELÉTRICA Alguns proprietários, ao venderem os seus apartamentos, solicitam o desligamento da energia junto a concessionária responsável, devendo o novo dono do apartamento buscar esta mesma concessionária para a religação da energia. Ressaltamos que



apenas a concessionária responsável tem permissão para ligar ou desligar, por qualquer motivo, a energia dos apartamentos, sendo vedado o acesso de pessoas não autorizadas aos shafts onde estão instalados os medidores de energia. Desta forma, sendo você o primeiro proprietário ou não, entre em contato com a concessionária de serviço público responsável pelo abastecimento para qualquer serviço que necessite. Dica: Ao alugar um apartamento em nosso edifício ou

alugar para terceiros o seu apartamento procure de imediato substituir o responsável junto a concessionária de energia, sob pena de possivelmente assumir dívidas de terceiros.

2.3. GÁS. Nosso edifício é abastecido por sistema de gás encanado, sendo proibida a utilização de botijão de gás nos apartamentos. Portanto, ao comprar ou alugar um apartamento em nosso condomínio, procure de imediato a concessionária responsável pelo abastecimento para ligar ou religar o sistema em sua unidade, devendo ser realizada ainda a transferência da titularidade sobre a fatura, como forma de evitar futuros aborrecimentos.

2.4. TELEFONE, INTERNET E TV POR ASSINATURA Serviço indispensável para muitos, todos os apartamentos, com exceção de possíveis adaptações erradas realizadas nesses à cargo dos respectivos proprietários, possuem estrutura de telefonia disponível pela operadora OI, empresa com maior tempo de mercado. Atualmente mais duas empresas disponibilizam esse tipo de serviço de forma individualizada ou por meio de combos que somam internet e tv por assinatura, sendo essas a NET e a VIVO. No caso das duas últimas, boa parte dos apartamentos ainda não possuem o cabeamento disponível, sendo necessária a requisição do serviço junto a essas, que mandarão seus técnicos para disponibilização do serviço, necessitando esse assunto um tópico próprio, item 5.3, ao qual pedimos atenção especial em virtude dos problemas que podemos ter.

3. BREVE RESUMO DAS REGRAS Listamos abaixo algumas regras dispostas na convenção e no regimento interno, bem como regramentos culturais de nossa convivência coletiva, pedindo respeito a essas para que tenhamos uma convivência pacífica e ordeira.

3.1. MUDANÇA. Apresentamos abaixo os dias e os horários permitidos para mudança:

DIAS DA SEMANA	HORÁRIO
SEGUNDA A SEXTA	DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS
SÁBADO	DE 08:00 ÀS 14:00 HORAS
DOMINGOS E FERIADOS	NÃO É PERMITIDA MUDANÇA



Pedimos respeito aos horários determinados e solicitamos que se faça uma requisição, com no mínimo 24 horas de antecedência, junto à portaria, para que assim possamos programar a organização e o funcionamento dos elevadores sem atrapalhar o dia dos demais moradores. A falta desta requisição pode impedir a mudança em virtude do mau funcionamento de um dos elevadores, já que para a realização do transporte dos móveis e demais materiais é destacado um dos equipamentos para atender a sua necessidade.

3.2. OBRAS Realizar obras em condomínio exige uma atenção especial, pois, em virtude do que dispõe a ABNT por meio da NBR 16280/2014, às benfeitorias realizadas em apartamentos, mesmo que pequenas intervenções como a troca de cerâmicas, exigem que seja contratado um arquiteto, que irá produzir um RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), ou um engenheiro, que deverá produzir junto ao seu órgão de classe uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Por mais que moradores de condomínios não corroboram com essa necessidade a mesma é regulamentada e exige atenção especial, portanto, não faça obra sem antes ter um técnico responsável (engenheiro ou arquiteto), exigindo deste um plano de reforma, devendo ser preenchida a ART ou RRT com a descrição precisa do serviço que será realizado é apresentada a administração do condomínio para análise e autorização. Tendo em vista os trâmites listados acima, indicamos que a benfeitoria almejada seja preparada com antecedência, para que assim sejam evitados transtornos pessoais ou coletivos, afetando vizinhos de andar ou mesmo de outros andares, devendo se ter uma atenção especial sobre o espólio da obra, sobre o entulho produzido, não devendo o mesmo ser acumulado dentro do apartamento, principalmente na varanda, sob pena de se causar um sobrepeso. Importante destacar ainda que sua unidade deve estar sob garantia da construtora. Desta forma interessante que formalize consulta junto a mesma para sanar dúvidas a respeito das possibilidades sem perda desse direito. Além do que apresentamos as obras sempre são motivo de muitas reclamações também quando falamos de horário de realização destas, causando enormes transtornos para todos os moradores quando não respeitamos o período permitido. Imagina chegar cansado de seu trabalho, ou ainda estar doente ou ter uma pessoa acamada em seu apartamento precisando de repouso, e ter um morador inconsequente utilizando uma furadeira ou um martelo bem "acima da sua cabeça", no apartamento de cima ou mesmo no apartamento do lado ou no de baixo. Portanto, esse é um dos horários mais importantes a serem cumpridos para aqueles que residem em um condomínio. Segue abaixo tabela de horários para obras:

OBRAS	HORÁRIO
SEGUNDA A SEXTA	DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS
SÁBADO	09:00 AS 13:00
DOMINGOS E FERIADOS	NÃO É PERMITIDA OBRA

3.3. DESCARTE DO LIXO Existe em todos os corredores uma lixeira para o descarte correto do lixo diário produzido por sua unidade. Desta forma, pedimos encarecidamente que se coloque o lixo dentro do contentor, mantendo-o sempre fechado para que o odor não se espalhe pelos corredores. Pedimos ainda que qualquer material orgânico que possa fora de um ambiente



refrigerado estragar e/ou apodrecer seja mantido em sua geladeira a partir de sábado ou em feriados, pois não temos funcionários de limpeza aos domingos e feriados, e, o descarte desse tipo de material poderá resultar em odores muito fortes que irão incomodar todos os seus vizinhos. Exemplos de materiais que se enquadram na solicitação acima são carnes que se verifica a impossibilidade de consumo, mas na geladeira possam ser mantidas, bem como aves e peixes.

3.4. DESCARTE DE RESTO DE OBRAS E MÓVEIS Ao realizar obras em sua unidade faça uma programação prévia para que cause o menor transtorno possível para os outros moradores. Evite obras com a sua porta de entrada aberta, pois além de incomodar os seus vizinhos com o barulho excessivo a sujeira gerada emporcalha os corredores. Coloque na fresta de sua porta um pano para que a poeira não vá para os corredores. Fale com o seu pedreiro sobre essas dicas e absorva outras que ele, por experiência, possa lhe passar. Em relação aos entulhos gerados pelas obras pedimos o seu acondicionamento em sacolas, em recipientes destinados para este fim, ficando a cargo do morador o descarte correto, por conta própria ou contratando alguém responsável, não podendo ser deixado em qualquer lugar de nosso edifício, sob pena de aplicação de multa. A mesma regra vale para o caso de descarte de móveis, não podendo ser deixado em locais de uso comum a mobília que não será mais utilizada. Portanto, antes de comprar um novo produto, pense no descarte do que será substituído.

3.5. GRADES DE CONDICIONADORES DE AR A instalação de aparelhos de ar condicionado nos apartamentos traz enorme conforto para os seus ocupantes e atualmente são bens de consumo de elevada importância e, portanto, a maior parte dos apartamentos se utiliza de tal equipamento. Ocorre que estes aparelhos agridem visualmente a fachada do prédio, pois diversos são os tipos/modelos de equipamentos instalados, como por exemplo aparelhos de janela ou os chamados "split". Essa diversidade deve ser visualmente neutralizada, ou ao menos reduzida ao máximo, trazendo uma padronização para o edifício e tornando a sua fachada mais equilibrada, motivo pelo qual se faz necessário a instalação de grade em padrão pré-estabelecido. Para facilitar o atendimento a esta padronização, bem como a outras que veremos a seguir, a portaria possui contato de prestadores de serviços que atendem aos moradores, possuindo esses os modelos que devem ser instalados e tornando o atendimento a regra mais simples para os moradores, motivo pelo qual sugerimos a obtenção dos contatos junto aos porteiros. Destacamos que não há obrigação de contratação de nenhum dos indicados, servindo essa referência apenas como um facilitador no atendimento aos padrões estabelecidos para o nosso condomínio. Parte importante na instalação dos aparelhos é o suporte externo, que deve ser resistente e firme o suficiente para suportar o peso do equipamento instalado durante todo o período que estiver o mesmo à disposição de seus usuários.

3.6. REDES DE PROTEÇÃO É possibilitada a instalação de redes de proteção nos apartamentos, mas essas devem seguir o padrão disposto na Convenção do condomínio, sendo a sua cor bege e ganchos de aço inoxidável. Sendo assim, na forma do item supra, indicamos por



meio de listagem disponível na portaria do edifício prestador de serviço destinado a realizar tal serviço.

3.7. PELÍCULA PROTETORA (INSULFILM). É facultada a instalação de película de proteção nas áreas envidraçadas dos apartamentos com as observações abaixo. Decidido pela instalação a película utilizada deverá ser fumê, ter transparência de 5% (G5) e ser de poliéster, sendo que todas as áreas a seguir deverão ter obrigatoriamente a película: quartos, parte baixa da varanda e porta de acesso à varanda. Destacamos que na janela da cozinha ou outra área não especificada acima não é permitida a instalação.

3.8. HALL DOS CORREDORES (INCLUSIVE PORTAS DOS APARTAMENTOS). É proibido pintar de outra cor, decorar ou alterar a forma original do hall social dos andares, inclusive as portas dos apartamentos, sem autorização da administração do condomínio, que não se recusará em dá-las se houver concordância dos condôminos dos apartamentos contíguos, cuja entrada se localize no mesmo hall, podendo somente alterar o modelo e não a cor.

4. USO DAS ÁREAS COMUNS As áreas abaixo especificadas, entre outras, devem ser usadas com o maior zelo possível. Afinal o mau uso desvaloriza o seu patrimônio e pode resultar no aumento da cota condominial, sendo importante sempre o bom senso.

4.1. PISCINA O uso da piscina é privativo dos moradores e seus convidados, no total de 02 (dois) adultos e 02 (duas) crianças, os quais somente poderão usar a piscina quando acompanhados do morador por eles responsável, ficando estes sob sua inteira responsabilidade. A piscina funcionará diariamente das 07:00 às 22:00 horas, exceto nos dias e horários destinados à manutenção da mesma, que poderão variar de acordo com a necessidade. O Síndico poderá determinar o fechamento da piscina por medida de economia, durante o inverno, desde que a temperatura torne impraticável a plena utilização da mesma. Crianças menores de doze anos não poderão frequentar a piscina desacompanhados de maior responsável. As cadeiras, mesas, guarda-sóis e espreguiçadeiras de propriedade do condomínio, não poderão ser retirados do recinto da piscina, nem utilizados para fins contrários daqueles a que se destinam.

4.2. ÁREA GOURMET E SALÃO DE FESTAS A churrasqueira (Área Gourmet), bem como o salão de festas, destinam-se ao uso dos moradores e seus convidados. O morador que desejar utilizá-la em data e hora pré-estabelecida deverá fazer sua reserva em agenda existente na administração ou por meio do sítio eletrônico da Administradora contratada pelo Condomínio, se existente tal serviço. O condômino morador ou inquilino que utilizar este espaço será responsável por zelar para que seus convidados não incomodem os demais moradores. O condômino deverá proceder de modo a não permitir a entrada de pessoas estranhas à sua recepção, bem como se responsabilizar pela manutenção do respeito e das boas normas de



conduta e convivência social no decorrer do evento, comprometendo-se a reprimir algazarras, abusos e excessos, e afastar qualquer pessoa, cuja presença seja considerada inconveniente. A utilização da Área Gourmet e do salão de festas se limita ao período de 04 (quatro) horas, sendo o limite de horário da Área Gourmet até às 22:00 horas e do Salão de Festas até às 24:00 horas. O morador que utilizar estes espaços deverá realizar limpeza que possibilite o próximo morador a utilizá-lo, sendo proibido furar paredes ou fixar adornos que danifiquem as paredes.

5. DIVERSOS Abaixo apresentaremos assuntos diversos, mas não menos importantes do que os lançados até agora, devendo ser dada a devida atenção em sua leitura e cumprimento.

5.1. COMPOSIÇÃO DA COTA CONDOMINIAL A cota condominial possui como parcelas fixas as rubricas abaixo destacadas:

- **Cota Condominial:** valor referente às despesas ordinárias, como terceirização de serviços, manutenção ordinária dos elevadores e sistema de interfone, pagamento da fatura referente ao consumo de energia elétrica, materiais de limpeza, etc.;
- **Fundo de Reserva:** este fundo corresponde a 10% (dez por cento) das receitas ordinárias do condomínio e seu destino, como especificado, é para construção de reserva financeira; e
- **Água Individual:** explicitada por meio do item 1.3. Além destas parcelas podemos ser obrigados a lançar taxas extras para cobrir despesas extraordinárias, podendo muitas dessas despesas serem geradas por causa da má utilização de nossas dependências pelos próprios moradores, motivo pelo qual o bom uso das áreas é medida de extrema importância. Importante destacar que o vencimento de nossa cota condominial é todo o dia 05, sendo de extrema importância o pagamento dentro desta data para que assim consigamos pagar as nossas contas dentro de seus respectivos vencimentos.

5.2. VAZAMENTOS NAS UNIDADES A resolução do problema com vazamentos entre as unidades é de responsabilidade das pessoas afetadas e dos responsáveis pelas unidades geradoras do problema, do vazamento, que devem, de forma civilizada, estabelecer meios para solução adequada do problema. Em casos extremos, onde a conversa entre os responsáveis pelas unidades já não esteja fluindo de forma amistosa, poderá a administração intervir na negociação, oportunidade na qual, não sendo possível a solução do problema por este meio, caberá a pessoa afetada buscar seus direitos junto ao Judiciário.

5.3. INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR

ASSINATURA Um dos maiores problemas em relação a estrutura que possuímos se refere aos serviços de telefonia, tv por assinatura e internet. Para instalação destes serviços nos apartamentos que ainda não estão devidamente cabeados é necessária a passagem de cabos das caixas de distribuição existentes nos corredores até as unidades. Infelizmente os funcionários das empresas costumam não colaborar com o condomínio, pois, tendo em vista que estes geralmente ganham por instalação, ao menor problema na hora de cabear a unidade, esses, por hábito, deixam os clientes sem o serviço e tentam imputar a responsabilidade para o condomínio, quando na verdade não buscam uma solução para o problema. Algumas unidades



podem possuir cabos em seus dutos que não são mais utilizados, portanto, no caso de obstrução, esses cabos podem ser usados como guias para a entrada dos novos cabos, bem como, no caso de obstrução e sem a existência de cabos em desuso, pode ser utilizado detergente, vaselina e outros produtos que facilitem a passagem dos cabos. Não ocorrendo a solução por esses meios deverá ser requisitado um técnico para desobstruir a passagem, devendo ser ressaltado que os primeiros proprietários das unidades podem solicitar junto a construtora uma solução para o problema. Pedimos que ao requisitar esse tipo de serviço um responsável do apartamento acompanhe a instalação para que não ocorram problemas nas dependências do condomínio e nem na unidade residencial.

5.4. DICAS DE SEGURANÇA AO VIAJAR Feriados, festas de fim de ano, carnaval, e muitos, com méritos, viajam com o intuito de descansar ou se divertir um pouco, mas se esquecem do principal, a segurança do seu lar. Desta forma solicitamos que antes de viajar cumpram as seguintes recomendações:

- **FECHE TODOS OS REGISTROS DE ÁGUA DO IMÓVEL;**
- **FECHE A VÁLVULA DO GÁS;**
- **DESLIGUE OS DISJUNTORES DO APARTAMENTO; E**
- **VERIFIQUE SE TODAS AS JANELAS ESTÃO FECHADAS.** As medidas acima são simples e garantem a segurança do seu patrimônio. Imagine sair e quando retornar encontrar seu imóvel danificado por um incêndio ou por um alagamento. **COLABOREM!**

6. CONCLUSÃO Sabemos o quão é importante a existência de um lar na vida de todos. Seja por meio de aquisição ou através de locação, o importante é que hoje o Sr.(a) e sua família passam a ser moradores do Condomínio do Edifício Vivendas do Imperador e desta forma desejamos que todo o período que aqui permanecerem seja de inteira tranquilidade e harmonia. Temos à sua disposição porteiro 24 horas e ainda funcionários responsáveis pela limpeza. Estes são colaboradores que nos ajudam a manter o equilíbrio em nosso edifício e buscam sempre atender aos moradores dentro de suas possibilidades, almejando uma relação amistosa e de pleno respeito com todos aqueles que habitam o nosso condomínio. Para que possa ter uma visão mais abrangente de toda nossa estrutura e das regras vigentes em condomínio anexamos a este documento a Convenção Condominial e o Regimento Interno. Parabéns pela sua escolha.

Eduardo de Oliveira Síndico Profissional (Gestão 2017/2018) Edifício Vivendas do Imperador



REGIMENTO INTERNO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDAS DO IMPERADOR

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - O presente Regimento Interno, do Condomínio do Edifício Vivendas do Imperador, situado na Estrada João Evangelista de Carvalho, 1520, Centro, Nilópolis/RJ, dispõe sobre a estrutura e normas do condomínio, elaboradas para a preservação e manutenção da ordem, comodidade, tranquilidade, conservação e segurança do Condomínio.

Art. 2º - Este Regimento Interno, aprovado em Assembleia Geral do dia 11/03/2017, tem vigência a partir da mesma e será divulgado a todos os condôminos, moradores e empregados do Condomínio, mediante o fornecimento de cópias integrais, que poderão ser enviadas, preferencialmente, pela via digital, podendo ser obtida ainda por meio de sítio eletrônico da administradora, se disponível tal serviço.

Art. 3º - Este Regimento Interno será levado a registro em cartório de Registro de Títulos e Documentos, mas produzirá efeitos desde a data nele prevista.

Art. 4º - O cumprimento das regras abaixo, que abrange a todos os moradores, componentes da administração ou não, possibilitará uma convivência harmônica, equilibrada e confortável para todos os moradores.

CAPÍTULO II – DEVERES

Art. 5º - São deveres dos condôminos:

I - Guardar decoro e respeito quanto ao uso das coisas e partes comuns, não usando nem permitindo que as usem, bem como as respectivas unidades autônomas, para fins contrário à ética e aos bons costumes;



II - Não usar as respectivas unidades autônomas, nem alugá-las ou cedê-las para atividades ruidosas, ilícitas ou atentatórias ou a pessoas de maus costumes;

Art. 1351 da Lei nº 10.406 | Código Civil, de 10 de janeiro de 2002

- *Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. (Redação dada pela Lei nº 14.405, de 2022)*

III - Manter os corredores limpos e com boa apresentação;

IV - Evitar o desperdício de água;

V - Providenciar de imediato reparo em torneiras, boias, registros e canalizações que apresentem vazamentos;

VI - Pagar nos prazos fixados, as taxas de condomínio, ordinárias ou extraordinárias, assim como as multas que lhe forem impostas;

VII - Prestigiar, acatar e fazer acatar as decisões das assembleias gerais e os princípios convencionais de ordem administrativa;

VIII - Não fracionar a respectiva unidade autônoma para o fim de aliená-la a mais de uma pessoa, separadamente;

IX – Notificar ao Síndico, por escrito, quando da necessidade de executar obras sob a responsabilidade do condomínio;

X - Quando promover reformas em seu apartamento:

a) notificar o síndico, em atendimento a norma ABNT NBR 16.280/2014, entregando o respectivo formulário de autorização de obra;

b) os serviços deverão ser executados de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas e aos sábados das 09:00 às 13:00 horas, não sendo permitidos aos domingos e feriados; (A)



c) os entulhos deverão ser sempre transportados ensacados e descartados à custa do responsável pela obra, de forma a não causar incômodos aos outros moradores; (A)

d) o hall de serviço dos apartamentos, bem como o elevador de serviço deverão permanecer rigorosamente limpos;

e) todo e qualquer dano decorrente dos serviços de reforma, nas dependências do prédio, ou a terceiros, serão de inteira responsabilidade do proprietário do apartamento em reforma, devendo o mesmo ressarcir os prejuízos que causar;

XI - Todas as instalações de água e esgoto em cada unidade autônoma serão reparadas à custa do respectivo condômino, quando o estrago se der antes de chegar às linhas tronco, isto é, antes da interseção das partes comuns com a parte autônoma;

XII - Providenciar o conserto, reparo ou substituição de qualquer peça, aparelho ou objeto de uso comum, que tenha sido danificado pelo morador, seu parente e/ou visitante; (A)

XIII - Informar ao Síndico, por escrito, ou quaisquer outros meios de comunicação que a Administração disponibilizar, sobre contratos de locação, cessão ou alienação do apartamento, para fins de registros;

XIV - Cooperar de forma efetiva, para harmonia e perfeita convivência comunitária;

XV - Responder de maneira correta a todas as correspondências encaminhadas pelo Síndico, concernentes a assuntos do interesse do condomínio;

XVI – Tratar com respeito e dignidade os empregados do condomínio, e exigir dos mesmos o mesmo tratamento;

XVII - Manter o condomínio e/ou administradora sempre informado do endereço atualizado quando o condômino não residir em sua unidade autônoma;



XVIII - Fazer constar, como parte integrante de locação, sublocação, cessão ou alienação um exemplar da Convenção do Condomínio, bem como deste regimento;

XIX - Acatar as determinações oriundas das Assembleias Gerais, desde que fundamentadas na Lei, na convenção e neste regimento.

XX - Ao se utilizarem dos carrinhos para o transporte de compras, devolvê-los em seguida aos locais específicos, a fim de que outros condôminos possam também utilizá-los. (A)

CAPÍTULO III – DAS PROIBIÇÕES

Art. 6º - É proibido:

I - Utilizar os empregados do edifício para serviços particulares, durante o expediente normal de trabalho;

II – Deixar aos cuidados dos funcionários do condomínio, a posse das chaves das unidades autônomas, cabendo ao proprietário única e exclusivamente a responsabilidade sobre o acesso à sua unidade;

III - colocar toldos, varais, letreiros, placas, cartazes, decalques nos vidros ou outros elementos visuais na parte externa da edificação, varandas ou nas dependências de uso comum, ressalvada a aplicação de película (insulfim) residencial de poliéster, fumê, com transparência de 5% (G5), nas janelas dos quartos, na parte baixa da varanda e na porta que dá acesso à própria varanda, sendo proibida a instalação na parte envidraçada alta da mesma varanda e na janela da cozinha, bem como em outras áreas aqui não especificadas. (Redação aprovada em AGE no mês 11/2017)

IV - Fechamento das varandas em descumprimento aos padrões definidos conforme a seguir: vidro temperado de, no mínimo 08 mm, na cor incolor e, toda a estrutura linear, ferragens, trincos, fechaduras e similares na cor anodizado branco; (D)

V – Uso de rede de proteção em desacordo ao padrão definido conforme a seguir: cor bege e ganchos de aço inoxidável; (D)



VI - Instalar aparelhos de ar condicionado em locais diversos dos previstos na construção, bem como destacar a tubulação nas fachadas do prédio; (D)

VII - fechamento da área de serviço em desacordo ao padrão definido conforme a seguir: esquadrias de alumínio, ferragens

VII - fechamento da área de serviço em desacordo ao padrão definido conforme a seguir: esquadrias de alumínio, ferragens, trincos, fechaduras e similares na cor anodizado branco, janela de duas folhas com vidro incolor, com bacias superiores de 10 centímetros, em atendimento ao autorizado pela Companhia de Gás; (D)

VIII - instalar luminárias na varanda em desacordo ao padrão definido conforme a seguir: embutida na cor anodizado branca e iluminação na luz branca; (D)

IX - Pintar de outra cor, decorar ou alterar a forma original do hall social dos andares, inclusive as portas dos apartamentos, sem autorização da administração do condomínio, que não se recusará em dá-las se houver concordância dos condôminos dos apartamentos contíguos, cuja entrada se localize no mesmo hall, podendo somente alterar o modelo e não a cor; (D)

X - Promover mudanças de móveis através do elevador social e, também, fora do horário compreendido entre 08:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira e aos sábados das 08:00 às 14:00 horas, bem como aos domingos e feriados, ficando os casos excepcionais a serem analisados e julgados pela administração do condomínio; (A)

XI - modificar ou alterar as disposições das paredes internas de divisão do apartamento sem prévia anuência do Síndico, praticar atos que estejam em desacordo com ABNT NBR 16.280/2014, bem como alterar a forma ou aspecto externo do edifício, sem prévia autorização da Assembleia Geral e em cumprimento da Escritura de Convenção; (D)

XII - ter ou usar, nas respectivas unidades autônomas, material, objetos, aparelhos e instalações susceptíveis de afetar por qualquer forma, a saúde, segurança e a tranquilidade dos moradores; (C)

XIII - manter ou guardar substâncias perigosas à segurança do edifício ou dos seus moradores, tais como produtos químicos, inflamáveis e explosivos; (C)



XIV – queimar fogos de artifício nas áreas comuns do edifício; (C)

XV - Utilizar em volume audível aos apartamentos vizinhos, alto-falantes, rádios-vitrola, rádios, aparelhos de televisão ou quaisquer outros instrumentos musicais ou de ruídos, no horário compreendido entre 22:00 e 07:00 horas seguintes; (A)

Parágrafo único: se 05 (cinco) ou mais condôminos se sentirem incomodados ou prejudicados por quaisquer barulhos ou ruídos excessivos, provocados pelo mesmo condômino infrator, no horário compreendido entre 22:00 e 07:00 horas, poderão solicitar ao Síndico, por escrito, através de registro no livro de ocorrências, uma Assembleia Geral Extraordinária – AGE, para decidir sobre o assunto, obedecendo a quórum simples em segunda convocação, podendo o Síndico negar o primeiro pleito, mas em contrapartida deverá expedir advertência ao condômino infrator.

XVI - atirar pelas varandas, janelas ou portas, para a área externas, áreas comuns, elevadores, hall social e de serviços, escadas, garagens e demais dependências do edifício, fragmentos de lixo, papéis, pontas de cigarros, ou quaisquer detritos ou objetos; (A)

XVII - sacudir toalhas, tapetes e outros objetos, nas janelas, bem como lavar quaisquer partes das janelas e sacadas, utilizando mangueiras ou vasilhames, permitindo que os apartamentos dos andares inferiores sejam atingidos pela água; (A)

XVIII - despejar lixo ou outras varreduras fora do local destinado, ou seja, as lixeiras dos corredores, observando o acondicionamento em sacos plásticos, devidamente lacrados e sem furos; (A)

XIX - remover material do apartamento durante reforma, sem estar bem acondicionados em depósitos apropriados; (A)

XX - Depositar nas garagens quaisquer materiais de qualquer espécie, retirados dos apartamentos, salvo pelo tempo necessário para sua remoção. A remoção do material não poderá ultrapassar 24 horas e, mesmo assim, não será permitido que seja colocado de modo a impedir a circulação normal das pessoas ou de outros veículos; (A)



XXI - fazer qualquer instalação que importe em sobrecarga para o edifício, quer de peso quer de energia elétrica; (D)

XXII - acesso de moradores às chaves elétricas e medidores de luz e água de uso comum;

XXIII - acesso de vendedores, propagandistas, angariadores de donativos, entre outros;

XXIV - instalar antenas de televisão individuais no alto do prédio, sem que sejam às do sistema de antenas coletivas; (D)

XXV - instalar antenas de televisão individuais nas varandas das unidades autônomas ou na fachada do prédio; (D)

XXVI – fumar nos elevadores ou em quaisquer das áreas comuns do prédio, devendo o condômino e seus prepostos, bem como visitantes, cumprir o disposto na Lei Estadual nº 5.517/09. (B)

XXVII – pichar as áreas internas ou externas do edifício. (D)

Art. 7º - O Regimento interno divide-se em áreas comuns e condições de uso da edificação, a saber:

I TÉRREO (SOCIAL)

II GARAGEM

III ELEVADORES

IV TRÂNSITO DE ANIMAIS EM ÁREAS COMUNS

V PISCINA

VI ÁREA GOURMET E SALÃO DE FESTAS

VII CARRINHOS PARA TRANSPORTES DE COMPRAS

VIII ACESSO DE ESTRANHOS AO EDIFÍCIOS IX DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I - TÉRREO (SOCIAL)



Art. 8º - É proibido transitar pela entrada social utilizando-se de bicicletas, patins e correlatos, bem como transitar em trajes de banho ou sem camisa; (A)

Art. 9º - Não será permitida a entrada/saída de material de carga e descarga pela entrada social.

SEÇÃO II - GARAGEM

Art. 10º - As manobras na garagem deverão ser feitas com as luzes acesas;

Art. 11º - Não será permitido a prática de qualquer esporte, o uso de bolas, de patins, de bicicletas, e patinetes, de velocípedes, de skates, de velotrol, etc., nos halls dos apartamentos e nas garagens, sendo proibido neste último o uso de buzina, salvo em situação de alerta, e excesso de aceleração; (A)

Art. 12º - O estacionamento somente poderá ser utilizado por veículo pertencente a seu proprietário ou inquilino do apartamento, resguardada duas vagas para visitantes na forma da cláusula 3.3.4 da Convenção, sendo proibida, a qualquer título, a locação ou cessão das respectivas vagas a pessoas não moradoras no edifício;

I - O morador que necessitar usar a vaga destinada a visitante deverá informar ao porteiro do edifício para realização de controle.

II - As vagas destinadas às lojas só poderão ser utilizadas por seus proprietários ou locatários, não podendo as mesmas ser utilizadas para realização de carga e descarga de qualquer tipo de material; (A)

III - A velocidade máxima permitida nas garagens do edifício é de 20 km/hora.

Art. 13º - Os danos pessoais e/ou materiais causados por terceiros aos bens do condomínio, pelos veículos, em razão de manobras ou da circulação dos mesmos, são de exclusiva responsabilidade civil e penal dos seus ocupantes e dos seus proprietários;



Art. 14º - Cada proprietário deve diligenciar a fim de manter seu carro sem vazamento de óleo contribuindo para limpeza e higiene do estacionamento; (A)

Art. 15º - É expressamente vedada à construção de paredes, divisórias ou a utilização de quaisquer meios visando separar ou delimitar os boxes garagens; (D)

Art. 16º - É proibida a utilização de água do condomínio para realizar lavagem de veículos, utilitários, motocicletas, bicicletas, tapetes, objetos e similares, tanto no interior da garagem, quanto no térreo e nas demais áreas comuns do edifício; (A)

Art. 17º - Não será responsabilizado o condomínio sobre eventuais danos e furtos sobre os veículos estacionados em suas dependências, bem como sobre seus acessórios ou objetos neles deixados.

Art. 18º - As bicicletas somente poderão ser acomodadas no bicicletário, sendo proibida a fixação, colocação e/ou amarração de bicicleta (s) nas colunas/pilastras que dividem quaisquer vagas e corrimão das escadas; (A)

Art. 19º - Não é permitida a entrada de veículos de carga de qualquer tipo nas áreas de estacionamento, exceto de uso particular ou de fornecedor de materiais, o qual deverá realizar a descarga e retirar o veículo do edifício de forma imediata.

SEÇÃO III - ELEVADORES

Art. 20º - Fica proibido o uso do elevador social para o transporte de: móveis; pessoas com grandes volumes; cestas ou carrinhos de compras; bicicletas; fornecedores; pessoas com trajas de banho, na volta da piscina, os quais só deverão se utilizar do elevador de serviço e/ou escadas; e animais, salvo em caso de paralisação do elevador de serviço; (A)

Art. 21º - Os elevadores deverão transportar somente cargas ou passageiros que não excedam o limite de peso expresso nas cabines; (B)

Art. 22º - Não será permitido fumar ou portar cigarros e similares acesos nos elevadores.



SEÇÃO IV - TRÂNSITO DE ANIMAIS EM ÁREAS COMUNS

Art. 23º - Todos os animais deverão ser registrados na Administração, devendo os respectivos donos, no ato de registro e anualmente, apresentar cópia de certificados da vacina para ser arquivada;

Art. 24º - O transporte de animais deverá ser efetuado exclusivamente pelo elevador de serviço, com cuidado para evitar agressões a qualquer outra pessoa ou animal. Em caso de paralisação do elevador de serviço, os animais poderão ser transportados nos elevadores sociais;

Art. 25º - Em cães de reconhecida agressividade poderá ser exigido pela Administração o uso de focinheiras, enquanto nas dependências comuns do edifício;

Art. 26º - É proibida a utilização de garagem, dos corredores dos pavimentos residenciais e das demais áreas de uso comum do prédio para fins de passeios, de limpeza, de tratamento ou de guarda de animais, exceto com uso de guia; (A)

Art. 27º - Os responsáveis por animais devem evitar que os mesmos sujem as áreas comuns do edifício. No caso desta ocorrência, deverão providenciar a imediata limpeza e desinfecção da área afetada, sob pena de multa (A);

Art. 28º - Os responsáveis por animais deverão zelar para que alimentos, dejetos, pelos e penas dos mesmos não extravasam para outra unidade autônoma. Em caso de reclamação, além das sanções, os respectivos responsáveis poderão ser acionados pela Administração. (A)

I - A contumácia na infração ao disposto nesta seção sujeitará o transgressor à remoção dos animais causadores das perturbações;

II - Mediante solicitação formal e justificada de mais de 10% dos moradores, apontando perturbações causadas por animais, a Administração notificará, por escrito, o responsável pelo animal, caso em que a tal será concedida um prazo de 10 dias para a remoção do animal das dependências do edifício, ficando sujeito o infrator à multa diária equivalente a 1% da quota condominial mensal, se não atender à determinação no prazo assinalado.



SEÇÃO V - PISCINA

Art. 29. O uso da piscina é privativo dos moradores e seus convidados, no total de 02 (dois) adultos e 02 (duas) crianças, os quais somente poderão usar a piscina quando acompanhados do morador por eles responsável, ficando estes sob sua inteira responsabilidade; Parágrafo único – Esse direito, em nenhuma hipótese privilegia um morador, facultando a Administração do Condomínio limitar e até mesmo restringir os convites devido às pequenas dimensões relativas a piscina do condomínio.

Art. 30. A piscina funcionará diariamente das 07:00 às 22:00 horas, exceto nos dias e horários destinados à manutenção da mesma, que poderão variar de acordo com a necessidade. O Síndico poderá determinar o fechamento da piscina, por medida de economia, durante o inverno, desde que a temperatura torne impraticável a plena utilização da mesma; Parágrafo único – Antes de encerrar o seu expediente, o zelador do edifício ou outro funcionário disponível, irá, verificada a utilização da piscina, disponibilizar cópia da chave de acesso ao espaço a morador, desde que seja o mesmo adulto, podendo ser exigida a apresentação de documento de identidade oficial. A chave só será disponibilizada mediante assinatura de termo de responsabilidade e deverá ser entregue na portaria até o horário estabelecido no caput deste artigo, sob pena de multa. (A)

Art. 31. Só será permitida a entrada na piscina em seu horário normal de funcionamento utilizando-se de trajes de banho;

Art. 32. Os empregados do condomínio, bem como os empregados dos condôminos, das lojas e os proprietários destas, não poderão permanecer no recinto da piscina, a não ser se devidamente autorizados para a guarda, manutenção ou limpeza, no caso dos primeiros;

Art. 33. Crianças menores de doze anos não poderão frequentar a piscina desacompanhados de maior responsável;

Art. 34. Por razões de segurança, é desaconselhável a permanência de somente uma pessoa desacompanhada, mesmo que maior de idade;

Art. 35. As cadeiras, mesas, guarda-sóis e espreguiçadeiras de propriedade do condomínio, não poderão ser retirados do recinto da piscina, nem utilizados para fins contrários daqueles a que se destinam;



Art. 36. Visando à segurança dos usuários, em caso de chuva, acompanhada ou não de raios e trovoadas, as atividades deverão ser suspensas. Deverão se afastar imediatamente da área todos os participantes envolvidos direta ou indiretamente naquele local, independente de aviso;

Art. 37. É PROIBIDO:

I - Consumir qualquer bebida ou alimento na piscina;

II - Jogar lixo de qualquer espécie no recinto da piscina; (A)

III - Praticar quaisquer tipos de brincadeiras que possam prejudicar material ou moralmente os demais frequentadores, na piscina ou no recinto da mesma; (B)

IV - Praticar qualquer jogo esportivo no recinto da piscina, tais como: frescobol, peteca, bola ou qualquer outro que possa interferir na segurança, sossego ou bem-estar dos demais usuários; (A)

V - O uso de aparelhos sonoros na área da piscina, com volume excessivo; (A)

VI - A permanência de pessoas em estado visivelmente anormal, por uso de álcool ou substâncias ilícitas; (A)

Art. 38. É permitido levar ao recinto da piscina cadeira, pé-de-pato, boia e óculos protetor, desde que em tamanho compatível com a piscina;

Art. 39. É proibido o ingresso à água com o corpo envolto em bronzeador ou similar, devendo o usuário fazer uso da ducha para removê-los. (A)

SEÇÃO VI - ÁREA GOURMET E SALÃO DE FESTAS

Art. 40. A churrasqueira (Área Gourmet), bem como o salão de festas, destinam-se ao uso dos moradores e seus convidados. O morador que desejar utilizá-la em data e hora pré-estabelecida



deverá fazer sua reserva em agenda existente na administração ou por meio do sítio eletrônico da Administradora contratada pelo Condomínio, se existente tal serviço. O condômino morador ou inquilino que reservar este espaço será responsável pelo respeito ao determinado neste capítulo e por zelar para que seus convidados não incomodem aos demais moradores. Em caso de desrespeito será passível de advertência e multa; (A)

Parágrafo Único. A utilização deste espaço, com ou sem reserva, deverá respeitar o disposto no caput deste artigo bem como o constante do art. 43, além dos demais regramentos regimentais e convencionais, sob pena de multa destacada no caput. (Texto aprovado na AGE realizada em 11/2017)

Art. 41. A reserva do espaço da Área Gourmet, que deverá ser formalizada até 72 horas antes do evento, não deve inviabilizar o acesso dos demais moradores à área de piscina;

I - Fica fixada uma taxa de aluguel no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na época da reserva, devendo ser paga na próxima cota condominial a vencer, para fins de custear, total ou parcialmente, as despesas oriundas da reserva, inclusive a limpeza do espaço reservado após sua utilização. Esta taxa não será cobrada em reuniões de administração condominial;

II - No dia reservado, o condômino, morador ou inquilino assinará declaração à qual estará anexa uma relação com todos os itens constantes na área de lazer, responsabilizando-se integralmente por quaisquer danos causados à área em si ou seus ornamentos.

III - O condômino ou morador responsável deverá enviar à portaria, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, a lista completa limitada a 16 (dezesesseis) pessoas, entre convidados e prestadores de serviços contratados para a ocasião, constando os nomes destes.

IV - O condômino requisitante do espaço será responsável por qualquer dano ocorrido no prédio, em função de seu evento, mesmo que provocado por um de seus convidados ou terceiros presentes ao seu evento. Assim sendo, o condômino deverá proceder de modo a não permitir a entrada de pessoas estranhas à sua recepção, bem como se responsabilizar pela manutenção do respeito e das boas normas de conduta e convivência social no decorrer do evento, comprometendo-se a reprimir algazarras, abusos e excessos, e afastar qualquer pessoa, cuja presença seja considerada inconveniente.



V - Qualquer desistência da utilização pré-agendada deverá ser comunicada imediatamente ao Síndico ou à Administradora. Na hipótese de desistência do uso, para que outros eventuais interessados possam utilizá-la, deverá ser comunicada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de se cobrar o valor equivalente a 50% do valor integral.

VI - A reserva do espaço para comemorações particulares dos moradores nas datas tradicionais, tais como véspera e dia de Natal, véspera e dia de Ano Novo, sábado à terça de carnaval, deverá ser realizada pelos interessados até 30 dias antes do evento, devendo ser realizada a escolha por meio de sorteio dos interessados pela reserva, entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) dias antes de cada evento, pela administração interna do condomínio, com o acompanhamento daqueles.

Art. 42. Com exceção dos pontos evidentemente aplicados exclusivamente para a Área Gourmet e Piscina, o disposto neste artigo aplica-se a utilização do salão de festas, destacando-se os itens a seguir:

I - Poderá o morador solicitar reserva, até 15 (quinze) dias antes da realização do evento, para o acesso exclusivo do salão de festas em regime de aluguel, ficando fixada uma taxa no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente na época da reserva, devendo ser paga na próxima cota condominial a vencer, para fins de custear, total ou parcialmente, as despesas oriundas da reserva, inclusive a limpeza do espaço reservado após sua utilização. Esta taxa não será cobrada em reuniões da administração condominial;

II - No dia do evento, o condômino, morador ou inquilino, assinará declaração à qual estará anexa uma relação com todos os itens constantes na área, responsabilizando-se integralmente por quaisquer danos causados à área em si ou seus ornamentos.

III - O condômino ou morador responsável deverá enviar à portaria, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência, a lista completa, limitada a 30 (trinta) pessoas, constando os nomes de seus convidados e prestadores de serviços contratados para a ocasião.

IV - O condômino requisitante do espaço será responsável por qualquer dano ocorrido no prédio, em função de sua festa, mesmo que seja provocado por um de seus convidados, ou terceiros, presentes ao seu evento. Assim sendo, o condômino deverá proceder de modo a não permitir a entrada de pessoas estranhas à sua recepção, bem como se responsabilizar pela manutenção do respeito e das boas normas de conduta e convivência social no decorrer do evento, comprometendo-se a reprimir algazarras, abusos e excessos, e afastar qualquer pessoa, cuja presença seja considerada inconveniente.



V - Qualquer desistência da utilização pré-agendada deverá ser comunicada imediatamente ao Síndico ou à Administradora. Na hipótese de desistência do uso, para que outros eventuais interessados possam utilizá-la, deverá ser comunicada com antecedência mínima de 07 (sete) dias, sob pena de se cobrar o valor equivalente a 50% do valor integral.

VI - A reserva do espaço para comemorações particulares dos moradores nas datas tradicionais, tais como véspera e dia de Natal, véspera e dia de Ano Novo, sábado à terça de carnaval, deverá ser realizada pelos interessados até 30 dias antes do evento, devendo ser realizada a escolha por meio de sorteio dos interessados pela reserva, entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) dias antes de cada evento, pela administração interna do condomínio, com o acompanhamento daqueles.

Art. 43. Da utilização:

I - A reserva da Área Gourmet se limita ao período de 04 (quatro) horas;

II – A utilização da Área Gourmet e do salão de festas, com ou sem reserva, se limita ao período de 04 (quatro) horas, permitida a utilização até às 22:00 no caso da Área Gourmet e até às 24:00 horas em se tratando do salão de festas. (Texto aprovado na AGE realizada em 11/2017)

III - Após as 22:00 horas, o volume de aparelhos de som, instrumentos, etc., deverão ser obrigatoriamente diminuídos, de forma que não perturbem o descanso dos demais moradores, com atenção especial àqueles que habitam as coberturas e os andares mais superiores. (B)

IV – O morador deverá tomar as providências necessárias para que o ruído oriundo de seus convidados não seja elevado a ponto de perturbar o sossego dos demais moradores, principalmente após as 22:00 horas.

V - O morador deverá arrumar o espaço reservado após a utilização e será o responsável por eventuais danos que venham a ser constatados em suas instalações, móveis e/ou equipamentos.

VI - É vedado furar as paredes da Área Gourmet e do salão de festas para fixação de decoração em decorrência da reserva; (B)



Art. 44. Não serão cedidos esses espaços ao condômino que não tenha cumprido suas obrigações em cessão anterior, ficando suspensa qualquer reserva pelo prazo de 03 (três) meses.

SEÇÃO VII - CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE COMPRAS

Art. 45. O condomínio dispõe de carrinhos destinados ao transporte de compras e de pequenos volumes entre a garagem e as unidades autônomas.

I - As placas afixadas nos carrinhos identificam o piso da garagem de origem sendo o seu local próprio de estacionamento ao lado do elevador de serviço, para onde deverão ser devolvidos pelo próprio usuário, logo após a sua utilização, sendo que é proibido o seu abandono no interior de elevador ou corredor residencial; (A)

II - Os carrinhos somente deverão ser transportados no elevador de serviço, exceto quando de eventual paralisação do elevador para tal finalidade e desde que com redobrado cuidado por parte do usuário;

III - É vedado o uso de carrinho para transporte de animais e de crianças e entulhos de obra. (A)

SEÇÃO VIII - ACESSO DE VISITANTES E ESTRANHOS AO EDIFÍCIO

Art. 46. Serão considerados estranhos para fins deste Regimento Interno, pessoas que não estão cadastradas na administração e que não são moradoras do condomínio.

I – A Administração manterá fichas cadastrais dos moradores e de seus empregados permanentes, bem como de empregados do condomínio e dos prestadores de serviços tradicionais;

II - As pessoas estranhas somente poderão entrar no edifício mediante identificação e subsequente autorização do morador ou responsável pela unidade de destino;



III - Conforme regido pela Seção II, o estacionamento somente poderá ser utilizado por veículo pertencente a seu proprietário ou inquilino do apartamento, sendo proibida, a qualquer título, a locação ou cessão das respectivas vagas a pessoas não moradoras do edifício;

IV – O morador ou responsável pela unidade que pretenda dar acesso a prestadores de serviços, deverá comunicar previamente, à portaria, fazendo consignar o nome do profissional ou da empresa que o mesmo representa;

V – É vedada a permanência de prestadores de serviço (carpinteiro, marceneiro, pedreiro, bombeiro hidráulico, etc.) em execução de serviços, mesmo no interior de unidade, fora dos horários estabelecidos para obras, ressalvada a hipótese de comprovada emergência. A vedação se estende a todos os feriados nos dias de domingo e feriado;

VI – Será permitida a entrada de corretores de imóveis autorizados previamente pelo proprietário, por escrito, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados das 08:00 às 12:00 horas. Fora desse horário, os corretores deverão estar acompanhados do proprietário;

VII – É proibido o ingresso de vendedores, propagandistas, angariadores de fundos ou de quaisquer outras pessoas não convidadas por moradores do edifício;

VIII – A administração, por solicitação fundamentada e escrita dos moradores, poderá vedar a entrada de pessoas especialmente nominada no edifício;

SEÇÃO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. Os casos omissos ou conflituosos neste regimento serão resolvidos de três formas:

a) Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002;

b) Convenção do Condomínio do Edifício Vivendas do Imperador;



c) A critério da Administração do edifício, devidamente autorizada por uma Assembleia Geral convocada especificamente para o assunto.

Art. 48. Em caso de moléstia contagiosa, os moradores do Condomínio ficam obrigados a notificar imediatamente o Síndico.

Art. 49. Para que possa ser observado o cumprimento deste regimento, e quando as circunstâncias o exigirem, os moradores facilitarão o acesso do Síndico e/ou funcionários do edifício as respectivas unidades, desde que devidamente justificado o motivo, ou quando existirem defeitos hidráulicos e elétricos em tubulação de alimentação geral, em que as despesas decorrentes correrão por conta do condomínio;

Art. 50. No caso de ausência prolongada de todas as pessoas moradoras na unidade autônoma, tais como viagens, férias, etc., é aconselhável que sejam fechadas todas as torneiras de água e desligada a chave geral de luz, gás e, se possível informar ao Síndico endereço/telefone para contatos em caso de urgências;

Art. 51. O Regimento Interno poderá ser alterado por deliberação de Assembleia Geral Extraordinária especificamente convocada para tal fim;

Art. 52. Para fins citados neste Regimento Interno entende-se por Administração do Condomínio, por ordem, o Síndico, no seu afastamento oficial pelo Subsíndico e na sua falta o Conselho Consultivo, os Condôminos prepostos indicados pelo Síndico, titulados Assessores, o Administrador contratado e, na ausência dos anteriores, o porteiro/empregado mais antigo e presente;

Parágrafo Único – O Síndico poderá delegar funções específicas a condôminos designados por ele como prepostos, que serão nominados Assessores da Administração, objetivando melhor controle e eficiente atendimento dos diversos setores, tais como: área de lazer, garagem, etc.;

Art. 53. Os atos cometidos em desacordo com as partes deste Regimento Interno estarão sujeitos às penalidades aqui especificadas ou previstas em Legislação Municipal, estadual ou Federal, que deverão ser aplicadas pela Administração, ao infrator;



Art. 54. Os atos cometidos em desacordo com as regras deste Regimento sujeitarão seus autores as seguintes penalidades: advertência na primeira infração, multa na reincidência e multiplicação desta pela quantidade de atos praticados em desacordo com estabelecido neste Regimento Interno, de acordo com a seguinte tabela:

- Infrações catalogadas na letra "A" – 100% (cem por cento)
- Infrações catalogadas na letra "B" - 200% (duzentos por cento)
- Infrações catalogadas na letra "C" - 300% (trezentos por cento)
- Infrações catalogadas na letra "D" – 400% (quatrocentos por cento). (Texto relativo as infrações aprovadas na AGE realizada em 11/2017)
- Infrações catalogadas na letra "A" – 25% (vinte e cinco por cento)
- Infrações catalogadas na letra "B" – 50% (cinquenta por cento)
- Infrações catalogadas na letra "C" – 75% (setenta e cinco por cento)
- Infrações catalogadas na letra "D" – 100% (cem por cento)

I - As multas terão por base de cálculo o valor da cota ordinária de Condomínio devida pela respectiva unidade autônoma no mês de cometimento da infração; (Texto aprovado na AGE realizada em 11/2017)

II - As multas E as despesas que o condomínio tiver que adiantar para reparar dano causado e resultante de infração serão imputadas à unidade autônoma respectiva, e a cobrança incluída na primeira quota condominial a vencer;

III - Os valores devidos ao Condomínio, conforme previsto no parágrafo caput deste artigo, serão acrescidos de correção, juros de mora e multa, se quitados após o vencimento;

Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 11 de março de 2017.

CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “VIVENDAS DO IMPERADOR”, LOCALIZADO ESTRADA MIRANDELA Nº 1011, 1015, 1019, 1023, 1027 E 1031, COM NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR PELA RUA JOÃO EVANGELISTA DE CARVALHO Nº 1520, CENTRO, NILÓPOLIS/RJ.

VISIONE 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Estrada da Gávea nº 696, sala 303-parte, São Conrado, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22610-002, inscrita no CNPJ sob o nº 18.292.355/0001-67, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Nelson Cohen, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de

INCORPORADORA: VISIONE 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CNPJ nº 18.292.355/0001-6



identidade nº 04738143-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 628.392.177-91, residente com endereço profissional na Estrada da Gávea nº 696, grupo 302, São Conrado, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22610-002; na qualidade de incorporadora do empreendimento imobiliário, neste ato representando a totalidade das unidades autônomas do condomínio do Edifício “VIVENDAS DO IMPERADOR”, situado na Estrada Mirandela nº 1001, 1015, 1019, 1023, 1027 e 1031, com numeração suplementar pela Rua João Evangelista de Carvalho nº 1520, Centro, Nilópolis/RJ, por este Instrumento Particular e na melhor forma de direito, constitui, na forma do Art. 7º da Lei nº 4.591 de 16 de Dezembro de 1964 e dos arts. 1.331 a 1.358 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o respectivo Condomínio assim como estabelecem a presente Convenção que, reciprocamente, aceitam, ajustam e outorgam, e se submetem ao estrito cumprimento de livre e espontânea vontade.

CAPÍTULO 1 – DA DESCRIÇÃO

1.1. O CONDOMÍNIO, que se regerá de acordo com a legislação vigente e com as normas desta Convenção, é de natureza mista, intitulado “VIVENDAS DO IMPERADOR”, localizado Estrada Mirandela nos 1001, 1015, 1019, 1023 e 1031, com numeração suplementar pela Rua João Evangelista de Carvalho nº 1520, Centro, Nilópolis/RJ, constituído de um prédio com o total de 138 (cento e trinta e oito) unidades autônomas, sendo 6 (seis) lojas comerciais numeradas de 01 a 06, estas localizadas no pavimento Térreo e com acesso independente para a Estrada Mirandela; e 132 (cento e trinta e dois) apartamentos, com acesso comum pela Rua João Evangelista de Carvalho, localizados do 5º (quinto) ao 20º (vigésimo) pavimentos tipo, numerados respectivamente de 501 a 2001, 502 a 2002, 503 a 2003, 504 a 2004, 505 a 2005, 506 a 2006, 507 a 2007 e 508 a 2008; coberturas duplex com acesso pelo 21º (vigésimo primeiro) pavimento. O Edifício possui 213 (duzentos e treze) vagas destinadas a estacionamento de veículos de passeio.

CAPÍTULO 2 – DAS PARTES E COISAS COMUNS

2.1. Constituem partes e coisas de propriedade e uso comum dos condôminos, o terreno sobre o qual se levantam as edificações e suas instalações, bem com as fundações, paredes externas, telhados, "shafts", áreas internas de ventilação e todas as demais coisas que, integrantes da descrição supra, não se constituam em unidades autônomas, e, enfim, todos os bens, instalações e equipamentos de utilização de todos os condôminos ou ocupantes ou que a eles aproveite coletivamente.

2.2. As partes e coisas comuns são insuscetíveis de divisão ou de alienação destacada da respectiva unidade autônoma, sendo, também, insuscetíveis de utilização exclusiva por qualquer condômino.



2.3. O funcionamento e a utilização das instalações e dependências de uso comum serão objeto de regulamentos próprios, a serem elaborados, postos em vigor e eventualmente modificados pelo síndico, ouvido o Conselho Fiscal.

2.3.1. Cada um dos regulamentos de que trata o item 2.3, e suas eventuais modificações, deverão ser submetidos à apreciação da Assembleia Geral dos Condôminos, também cabendo a mesma ratificá-los, alterá-los ou rejeitá-los, valendo, nestas duas últimas hipóteses, os efeitos ocorridos até a alteração ou rejeição.

CAPÍTULO 3 - DAS PARTES DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA

3.1. Constituem partes de propriedade e uso exclusivos, isto é, alienáveis e passíveis de oneração por seus titulares independentemente do consentimento dos demais condôminos as unidades autônomas, a cada uma das quais corresponde uma fração ideal do todo do terreno e das partes mais comuns.

3.1.1. No interior dos apartamentos, é admitida a realização de obras e modificações, respeitada a legislação vigente, legalizadas as obras junto às autoridades públicas competentes e observado tudo o que, a esse propósito, dispõe esta Convenção e eventualmente dispuser Regimento Interno do Condomínio.

3.2. Incluem-se, ainda, entre as partes de propriedade exclusiva dos condôminos, insuscetíveis de divisão ou alienação destacada das unidades autônomas às quais se acham vinculadas, todas as vagas para estacionamento de veículos de passeio existentes no Condomínio, cobertas, presas ou não, as quais serão destinadas ao estacionamento de automóveis de passeio dos condôminos, ou legítimos usuários do Condomínio a qualquer título, observado, quanto à utilização das mesmas, o disposto nos itens seguintes deste Capítulo, e, ainda, o que se estabelecer em regulamento específico a ser elaborado nos mesmos termos e oportunidade previstos nos itens 2.3 e 2.3.1 do Capítulo 2 desta Convenção.

3.3. O Edifício possui 213 (duzentos e treze) vagas destinadas a estacionamento de veículos de passeio, localizadas no pavimento Térreo com 14 (catorze) vagas, pavimento G1 com 49 (quarenta e nove) vagas, pavimento G2 com 49 (quarenta e nove) vagas, pavimento G3 com 49 (quarenta e nove) vagas, e, pavimento G4 com 52 (cinquenta e duas) vagas, sendo neste 24 vagas cobertas e 28 descobertas.



3.3.1. Aos apartamentos tipo 503 a 2003, 504 a 2004, 505 a 2005, e, 506 a 2006, é vinculado o direito de uso de 01 (uma) vaga de estacionamento de veículos de passeio, indistintamente localizada nos pavimentos de Garagem do Edifício, sujeita ao uso de manobristas.

3.3.2. Aos apartamentos tipo 501 a 2001, 502 a 2002, 507 a 2007, 508 a 2008, coberturas 2101, 2102, 2107, e, 2108, é vinculado o direito de uso de 02 (duas) vagas de estacionamento de veículos de passeio, indistintamente localizadas nos pavimentos de Garagem do Edifício, sujeitas ao uso de manobristas.

3.3.3. A loja 01 terá o direito de uso exclusivo de vaga nº01; a Loja 02 terá o direito de uso exclusivo das vagas nº 2 e nº 3; a Loja 03 terá o direito de uso exclusivo das vagas nº 4 e nº 5; a Loja 04 terá o direito de uso exclusivo das vagas nº 6 e nº 7; a Loja 05 terá o direito de uso exclusivo das vagas nº 8 e nº 9; e, a Loja 06 terá o direito de uso exclusivo das vagas nº 10 e nº 11, todas demarcadas na Garagem do Edifício.

3.3.4. O Edifício terá, ainda, 02 (duas) vagas de estacionamento de veículos de passeio destinadas a visitantes, indistintamente localizadas nos pavimentos de Garagem do Edifício, sujeito ao uso de manobristas.

3.3.5. Não é permitida a lavagem de automóveis na Garagem do Edifício sendo permitido, apenas, a limpeza com pano úmido.

3.4. Nos termos do §2º do Art. 2º da Lei 4.591/64, o direito de propriedade sobre as vagas poderá ser alienado pelo respectivo condômino independentemente da alienação da unidade autônoma a que corresponder, desde que o faça a outro condômino do Edifício, a cuja unidade autônoma vincular-se o direito alienado, sem que tal procedimento importe, todavia, em alteração, para mais, ou para menos, das frações ideais de terreno das unidades autônomas envolvidas.

CAPÍTULO 4 – DAS FRAÇÕES IDEAIS

4.1. A cada uma das unidades autônomas e das respectivas vagas corresponde uma fração ideal do terreno e das demais partes comuns do CONDOMÍNIO, consoante atribuição efetuada nos termos do quadro seguinte:



UNIDADE	FRAÇÃO IDEAL	QUANTIDADE
Loja 01	0,009450	01
Loja 02	0,010079	01
Loja 03	0,010105	01
Loja 04	0,010129	01
Loja 05	0,010128	01
Loja 06	0,010111	01
Apto 501 a 2001	0,008478	16
Apto 502 a 2002	0,006124	16
Apto 503 a 2003	0,006124	16
Apto 504 a 2004	0,005504	16
Apto 505 a 2005	0,005504	16
Apto 506 a 2006	0,005504	16
Apto 507 a 2007	0,007749	16
Apto 508 a 2008	0,007749	16
2101	0,013001	01
2102	0,013001	01
2107	0,011918	01
2108	0,011918	01

CAPÍTULO 5 - DA DESTINAÇÃO

5.1. O Condomínio tem destinação mista (comercial e residencial), sendo vedada sua utilização para quaisquer outros fins, sujeitando-se o infrator às penas previstas na presente convenção.

CAPÍTULO 6 – DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DOS CONDÔMINOS

6.1. A Assembleia Geral dos Condôminos (doravante "assembleia geral"), convocada e instalada de acordo com a lei e esta convenção, tem poderes para decidir sobre todos os assuntos relativos ao Condomínio e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e administração.

6.2. Compete privativamente à assembleia geral:

I - Alterar ou reformar a convenção;

II - Eleger e destituir o síndico, os subsíndicos e os membros do conselho fiscal:



III - Examinar as contas do síndico e deliberar sobre elas;

IV - Deliberar sobre a destinação do saldo do exercício encerrado;

V - Discutir e votar o orçamento das despesas para cada novo exercício;

VI - Decidir em grau de recurso os assuntos que tenham sido deliberados pelo síndico e a ela levados a pedido do interessado ou dos interessados.

6.3. A assembleia geral será convocada pelo síndico ou:

a) pelo conselho fiscal;

b) por condôminos que representem 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da totalidade dos votos do Condomínio, quando o síndico não atender, no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas;

c) por condômino a quem o síndico houver imposto penalidade, a fim de que a assembleia geral aprecie o recurso específico.

6.4. A convocação da assembleia geral far-se-á mediante carta circular registrada ou protocolada, dirigida a todos os condôminos, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia e, no caso de alteração desta convenção, a indicação da matéria.

6.5. Entre o dia da expedição da carta de convocação e o da realização da assembleia geral mediará o prazo de 05 (cinco) dias, no mínimo, ressalvadas as exceções previstas na lei e nesta convenção.

6.6. A assembleia geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de condôminos que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos condôminos com direito a voto; em segunda convocação, instalar-se-á a assembleia com qualquer “quórum”.



6.7. Na carta de convocação fixar-se-á o momento em que se realizará a assembleia geral em 1ª e 2ª convocações, devendo mediar, entre ambas, um período de, pelo menos, meia hora.

6.8. As assembleias gerais extraordinárias poderão ser convocadas com prazo mais curto do que o mencionado no item 6.5, quando houver manifesta urgência.

6.9. O síndico, por meio e do modo que julgar adequado, deverá facilitar aos condôminos o conhecimento da convocação, sem que a estes, contudo, sob qualquer pretexto, assista o direito ou a possibilidade de questionar a legitimidade ou eficácia da convocação com base nesta recomendação.

6.10. Salvo motivo de força maior, a assembleia geral realizar-se-á nas dependências do Condomínio. Quando a assembleia houver de efetuar-se em outro local, o aviso convocatório indicará, com clareza, o lugar da reunião, que, em nenhum caso, poderá realizar-se fora do município onde se localiza o condomínio.

6.11. Independentemente das formalidades previstas neste capítulo, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os condôminos.

6.12. As despesas com as assembleias gerais serão lançadas e inscritas a débito do Condomínio, mas as relativas às assembleias convocadas para apreciação de recursos de condôminos serão pagas pelos recorrentes cujos recursos forem desprovidos.

6.13. Observadas as ressalvas inseridas no item 6.33, incisos II e III, só poderão votar e ser votados nas assembleias gerais os condôminos que estiverem quites com o Condomínio, sendo, todavia, facultado ao condômino sem direito a voto comparecer à assembleia e discutir a matéria submetida à deliberação. O direito de voto será reconhecido ao condômino que quitar as suas obrigações até o momento da instalação da assembleia geral.

6.14. Os condôminos presentes à assembleia geral, mesmo que representados por procuradores, deverão, se exigido, comprovar, mediante documentação hábil, sua qualidade de condômino bem como a regularidade de sua representação.

6.15. Têm qualidade para comparecer à assembleia geral os representantes legais dos condôminos.



6.16. O Condômino pode ser representado na assembleia por procurador regularmente constituído, não podendo ser investidos nesta qualidade o síndico, os subsíndicos nem qualquer membro do conselho fiscal, sendo certo que:

a) quando outorgada a procuração por instrumento particular, sua validade perante a assembleia ficará subordinada ao prévio reconhecimento da firma do mandante por notário público;

b) na mesma assembleia, nenhum procurador poderá representar mais de 3 (três) condôminos, sendo vedados substabelecimentos.

6.16.1. Salvo se a lei vier a dispor diferentemente, nas decisões da assembleia geral que não envolvam despesas extraordinárias do Condomínio, o locatário poderá exercer o direito de voto do respectivo condômino locador, caso este, por si ou seu procurador, à mesma não tenha comparecido.

6.17. Antes de se iniciar a assembleia geral, os condôminos, ou seus mandatários, assinarão a lista de presenças, indicando seus nomes e as respectivas unidades de que forem titulares ou cujos titulares forem procuradores.

6.18. Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por mesa presidida pelo condômino que a maioria dos presentes houver por bem indicar, cabendo ao presidente seu secretário, escolhido dentre os presentes.

6.19. Ressalvadas as exceções previstas nesta convenção, as deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria de votos presentes, não se computando os votos em branco para o cálculo dessa maioria, respeitado o disposto no item 6.34.

6.20. No caso de empate, caberá ao presidente da assembleia geral o voto de desempate.

6.21. Os trabalhos e deliberações da assembleia geral serão lavrados em Ata, assinada pelos membros da mesa e pelos condôminos e mandatários presentes que o desejarem.

6.22 Dentro de 20 (vinte) dias após a data de realização da assembleia geral, o síndico enviará, a cada condômino, mediante protocolo, carta registrada ou e-mail, cópia da respectiva ata.



6.23. A assembleia geral é ordinária quando tem por objetivo as matérias previstas no item 6.25, infra, e extraordinária nos demais casos. As assembleias gerais ordinária e extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas nos mesmos local, data e hora, e instrumentadas em ata única.

6.25. Anualmente deverá ser convocada uma assembleia geral ordinária, a realizar-se na primeira quinzena de março, para:

I) deliberar sobre as contas do síndico, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras por ele apresentadas;

II) deliberar sobre a destinação do saldo do exercício ou sobre o rateio de eventual déficit; III) discutir e votar o orçamento das despesas para o exercício em início, fixando, se entender oportuno, os outros fundos especiais, diferentes do de reserva, previsto no capítulo 10 desta convenção;

IV) aprovar as condições de contratação do seguro de incêndio ;

V) tratar de assunto de interesse geral que conste da convocação.

6.25.1. A cada 2 (dois) anos, a assembleia geral ordinária elegerá o síndico, os subsíndicos, os membros do conselho fiscal e o presidente deste.

6.26. O síndico deverá remeter aos condôminos, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária:

I) o relatório da sua administração e os principais fatos administrativos do período de seu mandato;

II) cópia das demonstrações financeiras;

III) proposta de orçamento relativo ao exercício que se inicia.



6.27. Instalada a assembleia geral ordinária, proceder-se-á, se requerida por qualquer condômino, à leitura dos documentos referidos no item anterior e do parecer do conselho fiscal, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e votação.

6.28. O síndico, ou pelo menos um dos membros do conselho fiscal, deverá estar presente na assembleia geral ordinária para atender a pedidos de esclarecimentos eventualmente formulados por condôminos, não constituindo, entretanto, a ausência de qualquer deles razão impeditiva para a realização da assembleia geral.

6.29. É vedado ao síndico votar nas deliberações que tenham por objeto os assuntos referidos nos itens 6.26 e 6.32, segunda parte.

6.30. Se a assembleia geral ordinária tiver a necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar diligências; também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos condôminos presentes, na hipótese de não comparecimento do síndico ou de membro do conselho fiscal.

6.31. A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas exonera de responsabilidade o síndico, salvo erro, dolo, simulação, fraude ou coação.

6.32. A assembleia geral extraordinária é competente para deliberar e decidir sobre todas as matérias de interesse do Condomínio. Entre elas se inscreve a decisão, em grau de recurso, dos assuntos que tenham sido deliberados pelo síndico e a ela levados a pedido do interessado ou dos interessados.

6.33. O seguinte “quórum” qualificado é necessário para aprovação das matérias abaixo enumeradas:

I) 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos quites com o Condomínio, para deliberações que tenham por objeto:

a) a realização, nas partes comuns, de benfeitorias meramente voluptuárias;



b) a destituição do síndico, quando condômino, do subsíndico ou de qualquer dos membros do conselho fiscal;

II) 2/3 (dois terços) da totalidade dos votos, inclusive os dos condôminos não quites com o Condomínio, para alterações da convenção;

III) unanimidade dos votos, inclusive os dos condôminos não quites com o Condomínio, para deliberações que tenham por objeto introduzir modificações nas fachadas da edificação ou em aspecto geral.

6.33.1. Será, ainda, exigido quórum qualificado nas hipóteses previstas no artigo 1.357 e seus parágrafos do Código Civil de 2002 e no art. 17 e seu parágrafo 2º da Lei Federal nº 4.591/64, e nos demais casos em que a lei o imponha.

6.33.2. Quando o síndico não for condômino, sua destituição não exigirá “quórum” qualificado, valendo a regra contida no item 6.19.

6.34. Nas assembleias, a aferição do “quórum” e a apuração dos resultados das votações far-se-ão proporcionalmente às frações ideais dos condôminos presentes e votantes.

6.35. Se uma unidade autônoma pertencer a mais de uma pessoa, seus coproprietários elegerão, entre si, aquele que os representará nas assembleias gerais, credenciando-o por escrito.

6.36. As deliberações das assembleias gerais serão obrigatórias a todos os condôminos, independentemente de seu comparecimento ou de seu voto, competindo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir.

CAPÍTULO 7 – DA ADMINISTRAÇÃO

7.1. O Condomínio será administrado sob a responsabilidade legal de um síndico, condômino ou não, pessoa física ou jurídica, eleito em assembleia geral ordinária, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito.



7.2. Juntamente com o síndico, será eleito pela assembleia geral, o subsíndico, que cooperará com aquele na administração e que poderá ser reeleito, cabendo ao subsíndico substituir o síndico em suas ausências e impedimentos.

7.3. O cargo de síndico poderá ser remunerado mesmo sendo ele condômino, cabendo à assembleia geral ordinária que o eleger fixar sua remuneração, sendo certo que o subsíndico não receberá qualquer remuneração, a não ser que venha a assumir, em substituição, o cargo de síndico por prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos.

7.3.1. Sendo pessoa condômina, física ou jurídica, a exercer o cargo de síndico, sua remuneração far-se-á na forma estabelecida no instrumento de sua contratação.

7.4. Ao síndico compete:

- a) representar o Condomínio em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em tudo o que se referir a assunto do interesse condominial, podendo, para tal fim, constituir advogados legalmente habilitados, outorgando-lhes poderes "ad judicium" e outros que se fizerem necessários e, bem assim, nomear prepostos para representar o Condomínio perante o Poder judiciário;
- b) admitir ou demitir empregados, fixar as respectivas funções, tarefas, responsabilidades e remuneração, assim como contratar prestadores de serviços, pessoas físicas e/ou jurídicas, de acordo com a estrutura e o orçamento aprovados pela assembleia geral;
- c) cumprir e fazer cumprir a lei, a convenção de Condomínio, o regimento interno, outros eventuais regulamentos internos e as deliberações das assembleias gerais;
- d) autorizar reparos urgentes ou adquirir o que seja necessário à segurança ou à conservação do Condomínio, até o limite mensal correspondente a 50 (cinquenta) vezes o salário-mínimo vigente, ou com prévia aprovação do conselho fiscal se exceder esta importância e não constar do orçamento anual aprovado;
- e) executar fielmente as disposições orçamentárias aprovadas pela assembleia geral;



- f) convocar a assembleia geral ordinária na época própria , e as extraordinárias quando julgar conveniente ou lhe for requerido, fundamentadamente , por grupo de, no mínimo, um quarto dos votos do Condomínio;
- g) prestar, a qualquer tempo, informações sobre os atos de sua administração;
- h) oferecer proposta de orçamento para o exercício seguinte;
- i) manter escrituração contábil adequada;
- j) cobrar, inclusive em Juízo, as quotas que couberem aos condôminos no rateio das despesas ordinárias ou extraordinárias do Condomínio, bem como as penalidades impostas por infração de disposições desta convenção, do regimento interno ou de outras ordens ou regulamentos do Condomínio;
- k) comunicar prontamente ao conselho fiscal o recebimento de qualquer citação, intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, da qual possa decorrer responsabilidade para o Condomínio;
- l) procurar, por meios suasórios, dirimir divergências entre os condôminos;
- m) entregar ao seu sucessor todos os livros, documentos e pertencentes do Condomínio em seu poder;
- n) apresentar para exame, pelo menos bimestralmente, ao conselho fiscal, as contas do período decorrido desde o exame anterior;
- o) enviar mensalmente aos condôminos o demonstrativo das receitas e das despesas do mês anterior;
- p) contratar o seguro obrigatório por lei e os demais que forem aprovados pela assembleia geral, ouvido o conselho fiscal (item 8.3, "a");



q) resolver os casos omissos (item 14.6).

7.5. O síndico, sob sua inteira responsabilidade, poderá delegar suas funções administrativas a empresa especializada, correndo os honorários respectivos por conta do Condomínio.

7.6. Em seus impedimentos eventuais, o síndico será substituído pelo subsíndico.

7.7. No caso de vacância do cargo de síndico, assumi-lo-á o subsíndico, que exercerá seu mandato pelo tempo restante, recebendo a remuneração correspondente.

7.8. Em caso de destituição, o síndico apresentará imediatamente as contas de sua gestão.

7.9. O síndico não é responsável pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome do Condomínio, desde que tenha agido no exercício regular de suas atribuições. Responderá, porém, pelo excesso de representação e pelos prejuízos a que der causa por dolo ou culpa.

CAPÍTULO 8 – DO CONSELHO FISCAL

8.1. O conselho fiscal será composto de três membros efetivos e três suplentes, todos obrigatoriamente condôminos, cabendo aos suplentes exercer automaticamente a substituição dos membros efetivos, segundo a ordem de sua eleição.

8.2. Os membros do conselho terão mandato de 02 (dois) anos e serão eleitos pela assembleia geral ordinária, que também escolherá, dentre os membros eleitos, o presidente do conselho, sendo permitidas reeleições.

8.3. Compete ao conselho fiscal, por seus membros efetivos:

a) aprovar as condições de contratação do seguro de incêndio e dos demais que vierem a ser contratados pelo Condomínio;



- b) examinar as contas e relatórios do síndico e os comprovantes do Condomínio;
- c) comunicar aos condôminos, por carta registrada ou protocolada, as irregularidades que constatar na gestão do síndico;
- d) emitir parecer sobre as contas do síndico, bem como sobre a proposta do orçamento anual;
- e) assessorar o síndico na solução dos problemas do Condomínio;
- f) emitir parecer em matéria relativa às despesas extraordinárias, inclusive aquelas previstas na letra "d" do item 7.4; g) quando solicitado pelo síndico, dar parecer em contratos que trazem responsabilidades ou ônus para o Condomínio.

8.4. Se algum membro efetivo do conselho fiscal alienar sua unidade, o adquirente não o substituirá no conselho, sendo chamado para ocupar o lugar vago um dos suplentes.

8.5. O conselho fiscal reunir-se-á, pelo menos, uma vez a cada dois meses, em dia e hora designados de comum acordo entre os seus membros, e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do seu presidente, ou de dois de seus membros efetivos, ou do próprio síndico.

8.6. As deliberações do conselho fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos presentes, cabendo ao presidente o voto de desempate.

8.7. Na hipótese de ausência do presidente a qualquer reunião do conselho fiscal, substitui-lo-á o conselheiro designado pelos demais.

8.8. Das reuniões do conselho fiscal serão lavradas atas em livro próprio, assinadas pelos conselheiros presentes, cujas cópias serão encaminhadas, dentro de 08 (oito) dias de sua realização, ao síndico e à administradora do Condomínio.

8.9. Se qualquer conselheiro efetivo faltar a 03 (três) reuniões por ano de exercício, seu mandato será automaticamente cancelado, assumindo-o, também, automaticamente, o suplente.



8.10. O exercício do mandato de conselheiro será gratuito.

CAPÍTULO 9 – DO ORÇAMENTO E DO RATEIO DAS DESPESAS

9.1. Constituem despesas comuns do Condomínio, que deverão ser suportadas e rateadas por todos os condôminos, na proporção indicada no subitem 9.1.1 abaixo;

a) as relativas à conservação, limpeza, reparação e consumo das áreas e coisas comuns; b) a remuneração do síndico e da empresa contratada para a administração do Condomínio (se houver), e os salários e encargos dos empregados do Condomínio;

c) as despesas com a convocação e realização das assembleias gerais, com a ressalva do item 6.12;

d) as atinentes ao seguro das edificações e demais bens do Condomínio;

e) todas as demais que, por sua natureza, sejam comuns ao Condomínio.

9.1.1 As despesas condominiais serão rateadas entre os condôminos à razão das frações ideais que corresponderem às respectivas unidades autônomas.

9.2. Compete à assembleia geral fixar o orçamento das despesas ordinárias do Condomínio, cabendo aos condôminos concorrer para o respectivo rateio antecipadamente, até o dia 05 (cinco) de cada mês.

9.3. As despesas comuns extraordinárias serão rateadas entre os condôminos e deles cobradas dentro de (dez) dias contados a partir da data da assembleia geral que as autorizar, salvo se nessa oportunidade for estabelecido prazo diferente.

9.4. A assembleia geral poderá determinar que o rateio das despesas seja feito de forma indexada, para compensar os efeitos inflacionários, assim como os aumentos de despesas oriundas de dissídios ou outras determinações legais ou contratuais.



9.5. Em ocorrendo déficit de caixa, ou na certeza de sua próxima ocorrência, o síndico, ouvido o conselho fiscal, e uma vez constatada a insuficiência do fundo de reserva, deverá, em tempo hábil, estabelecer e cobrar quotas extras de despesas, em valor suficiente para a cobertura do déficit, remetendo aos condôminos aviso de cobrança acompanhado de circular explicativa, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do respectivo vencimento.

9.6. Ficarão a cargo exclusivo de cada condômino as despesas decorrentes de atos praticados por ele ou por ocupante a qualquer título de sua unidade autônoma, bem como o aumento das despesas a que um ou outro der causa.

9.7 O disposto no item anterior é extensivo aos prejuízos causados às partes comuns pela omissão do condômino ou ocupante na execução dos trabalhos ou reparos necessários em sua unidade.

9.8. O saldo remanescente do orçamento de um exercício será incorporado ao exercício seguinte, se outro destino não lhe for dado pela assembleia geral ordinária.

CAPÍTULO 10 – DO FUNDO DE RESERVA

10.1. Juntamente com as importâncias devidas pelas despesas ordinárias, previstas no capítulo anterior, será cobrada uma importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor da correspondente cota condominial, para constituição do fundo de reserva, a ser utilizado pelo síndico em caso de urgência, mediante prévia aprovação do conselho fiscal.

10.2. O síndico, ouvido o conselho fiscal, decidirá sobre a aplicação financeira do fundo de reserva, que assegure razoável rentabilidade, liquidez e segurança.

CAPÍTULO 11 – DO SEGURO, DO INCÊNDIO, DA DEMOLIÇÃO, DA ALIENAÇÃO E DA RECONSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA

11.1. O Condomínio é obrigado a manter-se segurado contra os riscos de incêndio e outros sinistros que possam causar a sua destruição, no todo ou em parte, computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do Condomínio e devendo a apólice discriminar, uma a uma, as unidades autônomas e o total das partes comuns, com os respectivos valores.



11.1.1. Poderá o condômino aumentar, por sua conta exclusiva, o valor do seguro de sua unidade, e neste caso, pagará diretamente à companhia seguradora o prêmio correspondente ao aumento efetuado.

11.2. O seguro será anualmente renovado, sempre mediante prévia aprovação do conselho fiscal e com atualização e adequação à realidade dos valores segurados.

11.3. Na ocorrência de sinistro total ou parcial que destrua mais de 2/3 do Condomínio, bem como nos casos de destruição ou ameaça de ruína, os condôminos reunir-se-ão em assembleia geral e deliberação sobre a reconstrução do mesmo, a venda do terreno e materiais ou, ainda, sobre outro destino a ser eventualmente dado ao terreno, assim como aprovarão, em caso de não reconstrução, a partilha do valor do seguro entre os condôminos, sem prejuízo do que receber cada um pelo seguro facultativo de sua unidade, tudo se praticando pelo modo e “quórum” específico previsto no artigo 1.357 do Código Civil de 2002.

11.3.1. Aprovada a reconstrução, a mesma será feita guardando, obrigatoriamente, o mesmo destino, as mesmas formas externas e a mesma disposição interna, sendo que, nesta hipótese, a minoria não poderá ser obrigada a contribuir para a reedificação, assegurando-se no entanto à maioria adquirir a(s) parte(s) do(s) dissidente(s), de acordo com o disposto no §1º do mesmo art. 1.357.

11.4. Em caso de sinistro que destrua menos de 2/3 do Condomínio, o síndico promoverá o recebimento do seguro e a reconstrução ou os reparos das partes danificadas.

11.5. Em caso de condenação do Condomínio pela autoridade pública, poderá o Condomínio, em assembleia geral e pelo quórum previsto no artigo 17 da lei federal nº 4.591/64, decidir sobre a reconstrução, com ou sem demolição, ou demolição com o destino a ser dado ao terreno e materiais.

11.5.1. Aprovada a reconstrução, a minoria não ficará obrigada a contribuir para as obras, mas assegura-se à maioria o direito de adquirir a(s) parte(s) do(s) dissidente(s) mediante avaliação judicial, aplicando-se a tudo o processo previsto no artigo 15 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.591/64.

11.6. Em caso de condenação do Condomínio pela autoridade pública em razão da sua insegurança ou insalubridade, bem como condenação a critério dos condôminos por motivos urbanísticos ou arquitetônicos, poderá o Condomínio, em assembleia geral e pelo quórum



previsto no artigo 17 da Lei Federal nº 4.591/64, decidir sobre a demolição e reconstrução do Condomínio, ou, ainda, sua alienação.

11.6.1. Aprovada a reconstrução, a minoria não ficará obrigada a contribuir para as obras, mas assegura-se à maioria o direito de adquirir as partes dos dissidentes mediante avaliação judicial, aplicando-se a todo o processo previsto no artigo 15 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.591/64.

11.6.2. Aprovada a alienação da edificação, o valor atribuído à quota dos condôminos vencidos será correspondente à sua fração ideal no preço efetivo da venda e, no mínimo, igual à avaliação prevista no parágrafo primeiro do artigo 1.357 do Código Civil de 2002, procedendo-se em relação à minoria consoante estabelecido no aludido artigo e seus parágrafos.

11.7. Ocorrendo, pela ação do tempo, desgaste das unidades do Condomínio que deprecie seu valor unitário em relação ao valor global do terreno, depreciação essa apurada segundo a participação de cada condomínio nesse preço global em razão da sua fração de terreno, poderá o Condomínio, em assembleia geral e pelo quórum previsto no parágrafo 2º do artigo 17 da Lei Federal nº 4.591/64, decidir sobre a alienação total ou não do Condomínio.

11.7.1 Aprovada a alienação do Condomínio, proceder-se-á a citação à minoria nos mesmos moldes e com as mesmas ressalvas do subitem 11.6.2.

11.8. Ficam fazendo parte integrante e complementar desta convenção, como se dela expressamente consta, os artigos 13 a 18 da Lei Federal nº 4.591/64 e os art. 1.357 e 1.358 do Código Civil de 2002, cujas disposições por constituírem preceitos legais imperativos, serão, em caso de ocorrência das hipóteses neles citadas, fielmente cumpridas pelo Condomínio e, conseqüentemente, pelos condôminos.

CAPÍTULO 12 - DAS PENALIDADES

12.1. Os condôminos que se atrasarem nos pagamentos das respectivas contribuições pagarão multa de 2% sobre o valor em atraso, se o pagamento se fizer até o último dia útil do mês de competência, ou a multa que vier a ser fixada pela lei. Se o atraso ultrapassar o mês de competência, isto é, o mês civil do vencimento, serão devidos, ainda, os juros de mora de 1% ao mês, contados dia a dia, atualizando-se o montante devido de acordo com a variação acumulada do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), ou, na ausência deste, de outro índice de atualização monetária que reflita a inflação.

INCORPORADORA: VISIONE 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CNPJ nº 18.292.355/0001-6



12.2. Pela infração das demais obrigações previstas nesta convenção, no regimento interno e nos outros eventuais regulamentos do Condomínio, o síndico aplicará ao faltoso multa de até 05 (cinco) vezes o valor da cota ordinária de Condomínio devida pela respectiva unidade autônoma no mês do cometimento da infração, sem prejuízo das demais consequências cíveis, criminais e administrativas do seu ato.

12.2.1. A multa será imposta e cobrada pelo síndico, com prévia aprovação do conselho fiscal, permitindo recurso do interessado para a assembleia geral.

12.3. A tolerância do síndico para com a impontualidade na satisfação de quaisquer prestações de caráter pecuniário previstas nesta convenção e, bem assim, a sua eventual transigência de no que tange ao tempestivo e cabal cumprimento dos deveres definidos nela, no regimento interno ou em outros regulamentos do Condomínio, não implicará, em nenhuma hipótese, no reconhecimento, expresso ou tácito, de haver-se operado novação ou alteração do complexo de normas que regem o Condomínio, cujos dispositivos a despeito da ocorrência de qualquer uma das situações aqui enunciadas, permanecerão íntegros e válidos para todos os efeitos, devendo assim ser fielmente observados pelos condôminos, sob pena de, a qualquer tempo, virem a ser aplicadas as penalidades cabíveis pela violação.

CAPÍTULO 13 – DOS DIREITOS E DEVERES

13.1. O condômino titular do imóvel será responsável, perante o Condomínio, pelas infrações que forem eventualmente cometidas pelos ocupantes da unidade autônoma a qualquer título.

13.2. Constituem direitos de cada condômino:

a) usar, gozar, fruir e dispor da sua unidade do modo que lhe aprouver, desde que observadas a destinação do Condomínio, as disposições desta Convenção, do regimento interno, da lei Federal nº 4.591/64, dos artigos 1.331 a 1.358 do Código Civil de 2002 e dos outros eventuais regulamentos internos do Condomínio;

b) alienar, prometer, vender, gravar, ceder ou transferir direitos aquisitivos ou de simples posse sobre sua unidade autônoma, podendo, também, reivindicá-la das mãos de quem indevidamente a detenha;



c) usar da coisa comum conforme a sua destinação específica, sobre ela exercendo todos os direitos que lhe conferem a lei, a convenção, o regimento interno e os outros eventuais regulamentos internos do Condomínio;

d) comparecer às assembleias ou nelas se fazer representar por procurador bastante, podendo discutir, propor, aprovar, impugnar, rejeitar, votar e ser votado, desde que quite com suas contribuições condominiais e demais valores eventualmente devidos ao Condomínio, ou então que, embora nestas condições não estando, a convenção mesmo assim o permite;

e) examinar livros, arquivos, contas, balancetes, extratos bancários e documentos outros, podendo, ainda, a qualquer tempo, solicitar, por escrito, informações ao síndico ou à empresa de administração acerca de questões atinentes à administração do Condomínio o que deverá fazer, sempre que possível, através do conselho fiscal;

f) fazer consignar no livro de atas das assembleias gerais, através do secretário, ou pessoalmente no livro de reclamações do Condomínio, eventuais críticas, sugestões, desacordos ou protestos contra decisões e atos que repare prejudiciais à boa administração do Condomínio solicitando ao síndico, se for o caso, a adoção das medidas corretivas adequadas.

13.3. Constituem deveres dos condôminos:

a) cumprir, fazer cumprir e fiscalizar a observância das disposições contidas na lei, na convenção, no regimento interno e nos eventuais demais regulamentos internos;

b) responder cada qual, a todo tempo, pelo pagamento das multas que forem aplicadas pelo síndico a qualquer ocupante da unidade autônoma que lhe pertença e integre o Condomínio, fazendo-as recolher aos cofres do Condomínio quando lhe forem cobradas; c) concorrer para as despesas do Condomínio, sejam de manutenção, limpeza, conservação, segurança, consumos comuns, seguro coletivo, etc., tudo segundo os critérios estabelecidos na convenção;

d) arcar, segundo aqueles mesmos critérios, com os ônus a que estiver ou vier a ficar sujeito o Condomínio;

e) zelar pelo asseio, higiene e segurança do Condomínio, lançando lixo e resíduos outros nos locais próprios;



- f) respeitar a lei do silêncio;
- g) comunicar ao síndico, com a devida presteza, qualquer caso de moléstia epidêmica constatada no Condomínio, de sorte a possibilitar a pronta ação das autoridades sanitárias competentes;
- h) guardar decoro e respeito no uso das coisas e partes comuns e privativas, não as usando, nem permitindo que sejam usadas, para fins diversos daqueles a que se destinam;
- i) não usar aparelhos sonoros de modo a perturbar o sossego alheio;
- j) não manter ou armazenar substâncias inflamáveis ou explosivos no interior de suas unidades;
- k) não instalar quaisquer aparelhos que possam causar interferência ou danos aos aparelhos e instalações elétricas dos demais condôminos e do Condomínio;
- l) não sobrecarregar a estrutura e as lajes da edificação com excesso de peso, de modo a causar perigo à sua segurança e solidez;
- m) providenciar os necessários reparos nas instalações internas de água, luz, gás e esgoto nas suas unidades, até as linhas tronco, assim como reparar ou indenizar os danos que causarem em outras unidades;
- n) não omitir nas escrituras de alienação e promessa de alienação, nem nos contratos que por qualquer modo transfira a posse das unidades, a obrigatoriedade dos adquirentes ou usuários a qualquer título respeitarem a destinação do Condomínio, a convenção, o regimento interno e os outros eventuais regulamentos internos;
- o) permitir o acesso do síndico ou de seus prepostos às respectivas unidades para o fim de examinar ou reparar os defeitos ou ocorrências que afetem de qualquer forma outras unidades ou partes comuns, bem como verificar a existência ou não de qualquer circunstância que infrinja as condições aqui estabelecidas.

13.4. Além dos acima enumerados, são ainda deveres específicos dos condôminos:

INCORPORADORA: VISIONE 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CNPJ nº 18.292.355/0001-6



- a) usar as unidades autônomas exclusivamente para os fins a que se destina o Condomínio;
- b) não exibir de forma a serem vistos do exterior das unidades autônomas cartazes, anúncios, inscrições ou quaisquer outros letreiros;
- c) não alterar a forma ou a decoração das fachadas externas ou das áreas internas de uso comum;
- d) não embaraçar o uso das áreas comuns, mesmo a título provisório, ressalvados os casos previstos nesta Convenção.

13.4.1. Não obstante a proibição contida na letra "c" do item 13.4, é admitida, por medida de segurança, a instalação de rede protetora nas janelas dos apartamentos, mediante prévia autorização, por escrito, do síndico.

13.5. Sem prejuízo das demais restrições já acima enunciadas, constituem também condições defesas aos condôminos, seus prepostos, visitas, empregados e ocupantes a qualquer título das unidades:

- a) instalar aparelhos de ar condicionado em locais que não os especificamente determinados no projeto;
- b) usar, emprestar ou alugar, no todo ou em parte, as unidades autônomas para fins incompatíveis com a destinação do Condomínio ou a moralidade e o recato dos seus usuários, assim como permitir que pessoas inidôneas as frequentem, dando ensejo à eventual ação repressiva por parte dos órgãos policiais;
- c) promover a limpeza de sua unidade de forma a prejudicar a das partes comuns ou a de unidade de outro condômino;
- d) fazer algazarra, gritar, discutir ou conversar em voz alta nas partes comuns, bem como usar de linguagem desabrida, infringindo assim as normas de boa educação;



- e) utilizar os empregados do Condomínio para execução de serviços particulares dentro do horário de trabalho dos mesmos no Condomínio;
- f) queimar fogos de artifício, de qualquer natureza, nas unidades autônomas ou nas áreas de propriedade comum;
- g) usar aparelhos, máquinas ou equipamentos que produzam trepidações ou ruídos excessivos;
- h) usar nas instalações sanitárias das unidades produtos que contenham agentes corrosivos, tais como soda cáustica, ácido muriático, cloro concentrado e outras substâncias da mesma natureza, devendo ser preferentemente empregados para fins de limpeza e assepsia das citadas peças, sabão biodegradável e detergentes bioquímicos à base de enzimas, com o que serão evitados graves danos aos sistemas coletores dos prédios, ou seja, a prematura corrosão dos seus diversos componentes;
- i) efetuar internamente qualquer obra que altere a estrutura do prédio, colocando em risco a sua estabilidade e segurança.

13.6. Incumbe não só ao síndico, mas também ao subsíndico, aos membros do conselho fiscal, ao zelador, porteiros, vigias, serventes e demais empregados do Condomínio, na qualidade de prepostos do síndico, fiscalizar o uso adequado das partes comuns do Condomínio, das normas estabelecidas na lei, na convenção, no regimento interno e nos outros eventuais regulamentos internos.

13.7. Em caso de alienação, promessa de alienação, cessão de posse ou constituição de direitos reais sobre quaisquer unidades integrantes do Condomínio, ficam desde logo obrigados os novos adquirentes, quer do direito ao uso, quer do domínio pleno, à exata observância de todos os dispositivos contidos na convenção, no regimento interno e em eventuais regulamentos outros, ainda que nenhuma menção a eles tenha sido feita nos instrumentos disciplinadores das aludidas transações.

13.8. As alterações, reformas, acréscimos e reparos a serem levados a efeito em dependências internas das unidades autônomas deverão ser tempestivamente comunicados ao síndico.



13.9. Caberá ao condômino em cuja unidade autônoma estejam sendo realizadas obras promover, diariamente, a limpeza de escadas, áreas e dependências pelas quais transitem materiais e entulhos, sendo expressamente vedado o seu depósito ou acúmulo nas partes comuns, salvo mediante prévia autorização do síndico, mas sempre pelo tempo estritamente necessário.

13.10. Responderá o condômino perante os demais condôminos, terceiros e o Condomínio por todos e quaisquer prejuízos que, em virtude da realização das obras referidas nos itens precedentes, possa direta ou indiretamente causar à propriedade singular ou coletiva, cumprindo-lhe, caso isso aconteça, providenciar às suas expensas exclusivas a expedita realização dos consertos que se façam necessários, sem prejuízo do pagamento das indenizações e demais consequências cabíveis, assim como das penalidades que lhe possam ser aplicadas.

13.11. Sempre que ocorrerem estragos ou prejuízos motivados por ação ou omissão imputável a qualquer condômino, a pessoas dele dependente, seus empregados, prepostos e ocupantes a qualquer título de sua unidade autônoma, ou ainda quando resultantes de defeitos constatados nas instalações internas da mesma, cumprirá ao respectivo titular compor perante o Condomínio, ou, conforme o caso, diretamente junto ao proprietário da unidade autônoma danificada, os prejuízos causados.

CAPÍTULO 14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS

14.1. O Condomínio considerar-se-á definitivamente constituído e instalado para todos os jurídicos e legais efeitos, na data da expedição do respectivo aceite de obras, pelas autoridades competentes, a partir de quando todos os condôminos/adquirentes de unidades autônomas, ainda mesmo os que somente mais tarde venham a tomar posse de suas unidades começarão a concorrer para a satisfação das despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio.

14.1.1. Tendo em vista a necessidade de se assegurar ao condomínio uma administração profissional e considerando-se as características especiais do empreendimento, a INCORPORADORA poderá servir como Síndica do condomínio ou indicar seu primeiro síndico, podendo, desde já, indicar e contratar a primeira Administradora, cuja contratação está prevista no item 7.5 supra.

14.2. Até as proximidades da conclusão das obras de construção do edifício, ou logo após a expedição do aceite de obras, a INCORPORADORA fará convocar, através de preposto ou procurador seu ou mesmo da Administradora escolhida na forma do item 14.1.1 acima, instalará e presidirá a assembleia geral de instalação do Condomínio.



14.2.1. Na assembleia de instalação do condomínio, observado o disposto no item 14.1.1 e 14.1.2, serão eleitos os primeiros subsíndico e membros do conselho fiscal, cujos mandatos, excepcionalmente, perdurarão até a segunda assembleia geral ordinária.

14.3. Se não preferir deixar prevalecer a regra geral (item 7.4, "p"), poderá a Incorporadora, a seu critério, contratar, em nome e por conta do condomínio, o primeiro seguro contra incêndio das edificações, fazendo-o junto à seguradora que livremente escolher.

14.4. Fica desde já, concedido a Incorporadora o direito de manter afixados no condomínio, placas de venda, bem como de manter plantonistas e corretores nos locais por elas escolhidos, até a venda da última unidade no edifício, não podendo ser a qualquer título, embaraçada ou impedida a entrada no mesmo, de pessoas interessadas na sua aquisição, bem como o direito de instalar em local a ser definido no andar térreo ou no topo do Edifício, placa luminosa ou não, contendo sua denominação ou marcas de fantasia, com o que os condôminos concordam expressamente, obrigando-se a respeitá-los por si, seus herdeiros e sucessores.

14.5. A Incorporadora, os seus sócios e à construtora contratada, ficam autorizadas, sem ônus para os mesmos, manterem, em partes comuns do Edifício a serem por elas identificadas, placas com seus nomes e marcas, condizentes com o nível de qualidade do empreendimento, pelo prazo de até 20 (vinte) anos após a entrega do empreendimento. A faculdade aqui concedida sobreviverá à eventual alteração da Convenção de Condomínio, caso o citado documento deixe de mencioná-la expressamente.

14.6. Fica autorizada, pelos futuros adquirentes das unidades autônomas, a instalação e manutenção de totem estilizado ou outro sinal indicativo do nome, marca e atividade empresarial da INCORPORADORA, na cobertura do edifício e/ou em áreas externas ou internas do mesmo, por um período mínimo de 05 (cinco) anos, após a entrega do empreendimento, sendo certo que as despesas com instalação, manutenção, reparos, responsabilidade perante terceiros, energia e remoção, serão de responsabilidade exclusiva da Incorporadora.

14.7. Fica desde já convencionado que a Incorporadora, quando na qualidade de condômina, arcará com 30% (trinta por cento) das despesas ordinárias na proporção de suas cotas de rateio correspondentes às unidades ainda não negociadas a outrem (vendas, prometidas, alugadas ou dadas em comodato) que possuir.

14.8. As lojas comerciais arcarão com 40% (quarenta por cento) do valor proporcional às suas frações ideais para efeito de rateio de despesas condominiais.



14.9. A presente convenção depois de assinada por dois terços dos condôminos do edifício, mediante representação legal da incorporadora do empreendimento imobiliário, será levada a registro no Cartório do Registro de imóveis competente, sendo certo que os custos de registro serão rateados entre os condôminos/adquirentes das unidades na forma de rateio previsto nesta Convenção.

14.10. Uma cópia desta convenção será depositada na portaria do edifício, para o permanente conhecimento geral dos condôminos.

14.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo síndico, em conformidade com os costumes e os princípios gerais de direito.

14.12. Os usuários das unidades alugadas ou emprestadas poderão livremente usufruir de todos os serviços e partes comuns do Condomínio, tal como se os próprios condôminos fossem, respeitados a lei, a convenção e os regulamentos internos.

14.13. Os condôminos obrigatoriamente farão constar dos contratos que a qualquer título importem em cessão a terceiros do domínio, posse, uso ou gozo de qualquer unidade autônoma a obrigação do fiel cumprimento às normas da convenção, do regimento interno e dos outros eventuais regulamentos internos do Condomínio, sendo que a omissão não eximirá o usuário a qualquer título de cumprir integralmente as disposições aqui contidas.

CAPÍTULO 15 – DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da comarca de onde se localiza o condomínio, como competente para nele se dirimir todas as questões oriundas da convenção, do regimento interno e de outros eventuais regulamentos internos do Condomínio, que obrigam a todos quantos vierem a usar, a qualquer título, o Condomínio, ainda que seus documentos de aquisição da posse não façam referência alguma ao presente instrumento.

Nilópolis/RJ, 17 de novembro de 2016.